



RAIOX

PRE



EDITORA
SOU CONCURSEIRO

ÍNDICE

1. Língua Portuguesa	(6 assuntos)
• Interpretação de Textos • Coesão e Coerência • Sintaxe (Orações e Períodos) • Concordância Verbal e Nominal • Regência Verbal e Nominal • Pontuação	
2. Raciocínio Lógico	(5 assuntos)
• Proposições Lógicas • Equivalências e Negações • Tabelas-Verdade • Argumentação Lógica • Sequências e Padrões	
3. Informática	(4 assuntos)
• Segurança da Informação • Redes de Computadores • Sistemas Operacionais • Navegadores e Internet	
4. Física	(3 assuntos)
• Cinemática (MRU e MRUV) • Dinâmica e Leis de Newton • Trabalho e Energia	
5. Ética e Cidadania	(4 assuntos)
• Ética no Serviço Público • Decreto 1.171/94 (Código de Ética) • Lei 8.112/90 (Regime Jurídico) • Princípios da Administração Pública	
6. Língua Estrangeira	(2 assuntos)
• Interpretação de Textos em Inglês/Espanhol • Vocabulário Técnico	
7. Legislação de Trânsito	(4 assuntos)
• Infrações administrativas no CTB (art. 161 ao 255) • Normas gerais de circulação e conduta (art. 26 ao 67) • Sistema Nacional de Trânsito (art. 5 ao 25) • Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312)	
8. Direito Administrativo	(3 assuntos)
• Atos Administrativos • Poderes Administrativos • Responsabilidade Civil do Estado	

9. Direito Constitucional

(7 assuntos)

- Direitos e Garantias Fundamentais
- Organização do Estado
- Segurança Pública (Art. 144)
- Poder Executivo
- Poder Legislativo
- Poder Judiciário
- Princípios Fundamentais

10. Direito Penal

(7 assuntos)

- Crimes Contra a Pessoa
- Crimes Contra o Patrimônio
- Crimes Contra a Administração Pública
- Teoria do Crime
- Aplicação da Lei Penal
- Imputabilidade Penal
- Concurso de Pessoas

11. Direito Processual Penal

(6 assuntos)

- Prisão em Flagrante
- Prisão Preventiva e Temporária
- Inquérito Policial
- Provas
- Ação Penal
- Competência

12. Legislação Especial

(2 assuntos)

- Lei de Drogas (11.343/06)
- Estatuto do Desarmamento (10.826/03)

13. Direitos Humanos

(2 assuntos)

- Declaração Universal dos Direitos Humanos
- Convenções Internacionais de Direitos Humanos

LÍNGUA PORTUGUESA

6 assuntos prioritários

& Interpretação de Textos

RESUMO

A interpretação de textos é a habilidade de compreender o significado global e específico de um texto, identificando suas ideias principais, secundárias e implícitas. É a competência mais cobrada em provas da PRF, presente em praticamente todas as questões de Língua Portuguesa.

Para uma boa interpretação, é fundamental distinguir entre informações explícitas (claramente escritas no texto) e implícitas (que podem ser inferidas a partir do contexto). As bancas frequentemente exploram essa diferença para criar alternativas que parecem corretas, mas extrapolam o que o texto realmente diz.

Os principais tipos de texto cobrados são: dissertativo-argumentativo (defende uma tese), narrativo (conta uma história), descritivo (caracteriza algo) e injuntivo (dá instruções). Cada tipo possui características próprias que ajudam na compreensão.

A coerência textual refere-se à lógica e ao sentido do texto, enquanto a coesão diz respeito aos mecanismos linguísticos que conectam as partes. Ambas são essenciais para a compreensão global.

Estratégias eficazes incluem: ler o texto inteiro antes das questões, identificar o tema central no primeiro parágrafo, atentar para conectivos que indicam relações lógicas, e sempre voltar ao texto para confirmar as respostas.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir o que o texto diz com o que você acha sobre o assunto - a resposta deve estar baseada exclusivamente no texto
- Extrapolar informações: se o texto diz 'alguns', não se pode afirmar 'todos'
- Ignorar palavras restritivas como 'apenas', 'somente', 'exclusivamente' que limitam o sentido
- Confundir 'inferir' (deduzir logicamente do texto) com 'inventar' (criar informação nova)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Na interpretação de textos, as informações implícitas são aquelas que estão claramente escritas e podem ser localizadas diretamente no texto.

Resposta: ERRADO

Comentário: Informações implícitas são aquelas que NÃO estão claramente escritas, mas podem ser inferidas ou deduzidas a partir do contexto. As informações claramente escritas são chamadas de explícitas.

2. Para responder corretamente questões de interpretação, o candidato deve basear-se exclusivamente nas informações presentes no texto, evitando usar conhecimentos externos que extrapolem o conteúdo textual.

Resposta: CERTO

Comentário: A interpretação deve se ater ao que o texto apresenta. Usar conhecimentos externos pode levar a conclusões que, embora verdadeiras no mundo real, não são sustentadas pelo texto da questão.

3. Quando um texto afirma que 'a maioria dos acidentes ocorre por imprudência', pode-se concluir que todos os acidentes são causados por imprudência.

Resposta: ERRADO

Comentário: Há uma extrapolação indevida. 'Maioria' não significa 'todos'. Esse é um erro comum de interpretação que as bancas exploram frequentemente.

4. Os conectivos textuais, como 'portanto', 'contudo' e 'além disso', são importantes para a interpretação porque indicam as relações lógicas entre as ideias do texto.

Resposta: CERTO

Comentário: Os conectivos são fundamentais para entender as relações entre as partes do texto: 'portanto' indica conclusão, 'contudo' indica oposição, 'além disso' indica adição de argumentos.

5. Em um texto dissertativo-argumentativo, a tese do autor geralmente está localizada nos parágrafos finais, após a apresentação de todos os argumentos.

Resposta: ERRADO

Comentário: Geralmente, a tese (ideia central defendida) aparece na introdução do texto, nos primeiros parágrafos. Os parágrafos seguintes desenvolvem argumentos que a sustentam, e a conclusão retoma e reforça a tese.

& Coesão e Coerência

RESUMO

Coesão e coerência são propriedades fundamentais do texto. A coesão refere-se aos mecanismos linguísticos que conectam palavras, frases e parágrafos, enquanto a coerência diz respeito à lógica e ao sentido global do texto.

Os principais mecanismos de coesão são: referencial (pronomes, sinônimos, hiperônimos que retomam termos anteriores), sequencial (conectivos que estabelecem relações lógicas) e lexical (repetição, substituição e associação de palavras).

A coesão referencial utiliza anáfora (retoma termo anterior: 'João chegou. Ele estava cansado') e catáfora (antecipa termo posterior: 'Ele chegou: João'). As bancas frequentemente perguntam a que termo um pronome se refere.

Os conectivos são classificados por suas relações: aditivos (e, além disso), adversativos (mas, porém, contudo), conclusivos (portanto, logo), explicativos (pois, porque), temporais (quando, enquanto), entre outros.

A coerência exige que o texto tenha unidade temática, progressão lógica das ideias, ausência de contradições e adequação ao contexto comunicativo. Um texto pode ser coeso (bem conectado) mas incoerente (sem sentido lógico).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir coesão com coerência - coesão é gramatical/textual, coerência é lógica/semântica
- Não identificar corretamente o referente de pronomes, especialmente quando há mais de um substantivo possível
- Trocar conectivos adversativos por conclusivos ou vice-versa, alterando completamente o sentido
- Ignorar que a substituição de um termo pode alterar o sentido mesmo mantendo a gramaticalidade

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A coesão textual refere-se à lógica e ao sentido global do texto, enquanto a coerência diz respeito aos mecanismos linguísticos de conexão entre as partes.

Resposta: ERRADO

Comentário: Os conceitos estão invertidos. Coesão refere-se aos mecanismos linguísticos de conexão (pronomes, conectivos), enquanto coerência refere-se à lógica e ao sentido global do texto.

2. Na frase 'Os policiais chegaram ao local e prenderam os suspeitos', o conectivo 'e' estabelece uma relação de adição entre as orações.

Resposta: CERTO

Comentário: O conectivo 'e' é aditivo, somando informações. Neste caso, indica que os policiais realizaram duas ações: chegaram e prenderam.

3. Um texto pode apresentar adequada coesão textual e, ainda assim, ser incoerente do ponto de vista lógico.

Resposta: CERTO

Comentário: Sim, é possível ter um texto bem conectado gramaticalmente (coeso) mas sem sentido lógico (incoerente). Exemplo: 'O sol brilhava, portanto os peixes voavam' - há coesão, mas não há coerência.

4. O conectivo 'contudo' pode ser substituído por 'portanto' sem alteração do sentido, pois ambos são conectivos de ligação entre orações.

Resposta: ERRADO

Comentário: 'Contudo' é adversativo (indica oposição), enquanto 'portanto' é conclusivo (indica conclusão). A substituição alteraria completamente o sentido da frase.

5. Na coesão referencial por anáfora, um termo do texto retoma outro que foi mencionado anteriormente.

Resposta: CERTO

Comentário: Anáfora é exatamente isso: a retomada de um termo anterior. Exemplo: 'Maria estudou muito. Ela passou no concurso' - 'Ela' retoma 'Maria'.

& Sintaxe (Orações e Períodos)

RESUMO

A sintaxe estuda a organização das palavras na frase e das orações no período. Compreender a estrutura sintática é essencial para análises gramaticais e para a correta interpretação de textos em provas de concurso.

O período simples contém apenas uma oração (um verbo ou locução verbal), enquanto o período composto contém duas ou mais orações. As orações podem se relacionar por coordenação (independência sintática) ou subordinação (dependência sintática).

As orações coordenadas são: aditivas (e, nem), adversativas (mas, porém), alternativas (ou, ora...ora), conclusivas (logo, portanto) e explicativas (pois, porque). Cada tipo estabelece uma relação semântica diferente.

As orações subordinadas dividem-se em: substantivas (funcionam como substantivo - sujeito, objeto, etc.), adjetivas (funcionam como adjetivo - restritivas ou explicativas) e adverbiais (funcionam como advérbio - temporal, causal, condicional, etc.).

A diferença entre orações adjetivas restritivas e explicativas é crucial: restritivas limitam o sentido do antecedente (sem vírgula), explicativas apenas acrescentam informação (com vírgula).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir orações coordenadas explicativas com subordinadas causais - ambas usam 'pois' e 'porque'
- Não perceber que a vírgula diferencia oração adjetiva restritiva de explicativa, alterando o sentido
- Classificar incorretamente orações subordinadas por não identificar sua função sintática
- Confundir período composto por coordenação com período composto por subordinação

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. No período 'Estudei muito, portanto passei no concurso', a segunda oração é coordenada sindética conclusiva.

Resposta: CERTO

Comentário: 'Portanto' é uma conjunção coordenativa conclusiva, indicando que a segunda oração é uma conclusão da primeira. É sindética porque possui conjunção.

2. As orações subordinadas adjetivas restritivas são sempre separadas por vírgulas do termo a que se referem.

Resposta: ERRADO

Comentário: É o contrário: as adjetivas RESTRITIVAS NÃO são separadas por vírgulas. São as EXPLICATIVAS que vêm entre vírgulas. As restritivas limitam o sentido do antecedente.

3. Em 'É necessário que todos estudem', a oração 'que todos estudem' é subordinada substantiva subjetiva, pois exerce função de sujeito.

Resposta: CERTO

Comentário: A oração 'que todos estudem' funciona como sujeito do verbo 'é'. Pode-se substituir por 'Isso é necessário', onde 'isso' representa toda a oração subordinada.

4. As conjunções 'mas', 'porém' e 'contudo' iniciam orações coordenadas adversativas, indicando ideia de oposição ou contraste.

Resposta: CERTO

Comentário: Essas conjunções são adversativas e estabelecem contraste entre as orações. Exemplo: 'Estudei, mas não passei' - há oposição entre estudar e não passar.

5. No período composto por subordinação, as orações são sintaticamente independentes entre si.

Resposta: ERRADO

Comentário: No período composto por SUBORDINAÇÃO, há dependência sintática - a oração subordinada depende da principal. A independência sintática ocorre na COORDENAÇÃO.

& Concordância Verbal e Nominal

RESUMO

Concordância é a conformidade de flexão entre termos relacionados. A concordância verbal ocorre entre o verbo e seu sujeito (em número e pessoa), enquanto a concordância nominal ocorre entre o substantivo e seus determinantes (em gênero e número).

Regra geral da concordância verbal: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Porém, existem casos especiais muito cobrados em provas: sujeito composto, expressões partitivas, pronomes de tratamento, entre outros.

Com sujeito composto antes do verbo, este vai para o plural. Se o sujeito composto vier depois do verbo, pode concordar com o mais próximo (concordância atrativa) ou ir para o plural.

Expressões como 'a maioria de', 'grande parte de', 'a maior parte de' permitem concordância com o núcleo da expressão (singular) ou com o especificador (plural). Ambas as formas são aceitas pela norma culta.

Pronomes de tratamento (Vossa Excelência, Vossa Senhoria) exigem verbo na terceira pessoa: 'Vossa Excelência está' (e não 'estais').

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Concordar o verbo com o termo mais próximo em vez do núcleo do sujeito
- Usar verbo na segunda pessoa com pronomes de tratamento (Vossa Excelência *sois* - errado)
- Não perceber que expressões partitivas admitem dupla concordância
- Errar a concordância quando o sujeito vem depois do verbo (ordem inversa)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Na frase 'A maioria dos candidatos foi aprovada', o verbo está corretamente flexionado no singular, concordando com 'maioria'.

Resposta: CERTO

Comentário: Expressões partitivas como 'a maioria de' admitem concordância com o núcleo da expressão (maioria - singular) ou com o especificador (candidatos - plural). Ambas as formas estão corretas.

2. Em 'Vossa Excelência está convidado para a reunião', a concordância verbal está incorreta, pois deveria ser 'estais'.

Resposta: ERRADO

Comentário: Pronomes de tratamento exigem verbo na TERCEIRA pessoa (está), não na segunda (estais). O erro é pensar que 'Vossa' exige segunda pessoa.

3. No período 'Chegaram ao local o delegado e os investigadores', a concordância está correta, pois o sujeito composto exige verbo no plural.

Resposta: CERTO

Comentário: Quando o sujeito composto vem após o verbo, pode-se usar o plural (concordância lógica, preferível) ou concordar com o termo mais próximo. Neste caso, o plural está correto.

4. A frase 'É necessário paciência e dedicação' está incorreta, pois o adjetivo 'necessário' deveria concordar no plural com os dois substantivos.

Resposta: ERRADO

Comentário: Quando o sujeito é oracional ou formado por substantivos abstratos sem determinante, o predicativo pode ficar no masculino singular. A frase está correta.

5. Em 'Os Estados Unidos é uma potência mundial', o verbo deveria estar no plural para concordar com 'Estados', que é o núcleo do sujeito.

Resposta: ERRADO

Comentário: Nomes próprios no plural usados para designar uma única entidade podem levar o verbo para o singular: 'Os Estados Unidos é/são'. Ambas as formas são aceitas.

& Regência Verbal e Nominal

RESUMO

Regência é a relação de dependência entre termos da oração. A regência verbal estuda a relação entre verbos e seus complementos (se exigem ou não preposição), enquanto a regência nominal estuda a relação entre nomes e seus complementos.

Verbos transitivos diretos pedem objeto direto (sem preposição): amar, fazer, ver. Verbos transitivos indiretos pedem objeto indireto (com preposição): obedecer a, gostar de, precisar de. Alguns verbos são bitransitivos.

Verbos que mudam de sentido conforme a regência são muito cobrados: ASPIRAR (aspirar algo = sorver; aspirar a algo = desejar), ASSISTIR (assistir alguém = socorrer; assistir a algo = ver), VISAR (visar algo = mirar; visar a algo = objetivar).

A regência de PREFERIR na norma culta é: preferir algo A outra coisa (não 'do que'). OBEDECER e DESOBEDECER são transitivos indiretos (obedecer AO regulamento). NAMORAR é transitivo direto (namorar alguém).

Na regência nominal, adjetivos e substantivos exigem preposições específicas: apto A/PARA, ansioso POR, aversão A, capacidade DE/PARA, compatível COM, imune A, preferência POR, respeito A/POR.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Usar 'assistir o filme' em vez de 'assistir ao filme' (no sentido de ver)
- Dizer 'preferir X do que Y' em vez de 'preferir X a Y'
- Usar 'namorar com alguém' em vez de 'namorar alguém'
- Não usar a preposição correta com pronomes relativos

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O verbo 'assistir', no sentido de 'ver', é transitivo indireto e exige a preposição 'a'. Portanto, o correto é 'assistir ao jogo'.

Resposta: CERTO

Comentário: No sentido de 'ver, presenciar', ASSISTIR é transitivo indireto e rege a preposição 'a'. No sentido de 'socorrer', é transitivo direto: 'O médico assistiu o paciente'.

2. A frase 'Prefiro estudar do que trabalhar' está correta segundo a norma culta da língua portuguesa.

Resposta: ERRADO

Comentário: A regência correta de PREFERIR é: preferir algo A outra coisa. O correto seria: 'Prefiro estudar a trabalhar' (sem 'do que').

3. Em 'O cargo a que aspiramos exige dedicação', a preposição 'a' está corretamente empregada, pois 'aspirar' no sentido de 'desejar' é transitivo indireto.

Resposta: CERTO

Comentário: ASPIRAR no sentido de 'desejar, pretender' é transitivo indireto e rege a preposição 'a'. Por isso, usa-se 'a que' com o pronome relativo.

4. O verbo 'namorar' exige a preposição 'com' para indicar o parceiro: 'Ela namora com o João'.

Resposta: ERRADO

Comentário: NAMORAR é transitivo direto na norma culta. O correto é 'Ela namora João' ou 'Ela namora o João'. O uso de 'com' é considerado coloquial.

5. O adjetivo 'compatível' rege a preposição 'com'. Assim, está correta a frase: 'O sistema é compatível com o equipamento'.

Resposta: CERTO

Comentário: COMPATÍVEL exige a preposição COM: 'compatível com algo'. Outros adjetivos têm regências próprias que devem ser memorizadas.

& Pontuação

RESUMO

A pontuação organiza o texto escrito, indicando pausas, entonações e relações entre termos e orações. O uso correto da vírgula, do ponto e vírgula, dos dois-pontos e do ponto final é essencial para a clareza e correção textual.

A vírgula tem múltiplas funções: separar termos de mesma função sintática (enumeração), isolar o aposto e o vocativo, marcar adjuntos adverbiais deslocados, separar orações coordenadas e isolar orações adjetivas explicativas.

REGRA FUNDAMENTAL: não se separa por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo de seus complementos, quando estão em ordem direta. Exemplo incorreto: 'O candidato, estudou muito' (vírgula indevida entre sujeito e verbo).

O ponto e vírgula separa orações coordenadas extensas ou que já contenham vírgulas internas, e também itens de uma enumeração complexa. É uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto.

Os dois-pontos introduzem: enumerações, explicações, citações diretas, e consequências. A fala direta após dois-pontos começa com maiúscula.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Colocar vírgula entre sujeito e verbo, especialmente quando o sujeito é longo
- Não perceber que a vírgula muda o sentido em orações adjetivas
- Usar vírgula antes de 'e' em sujeitos compostos (errado: 'João, e Maria chegaram')
- Confundir quando usar ponto e vírgula ou dois-pontos

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Na frase 'Os candidatos que estudaram, passaram no concurso', a vírgula está corretamente empregada.

Resposta: ERRADO

Comentário: A vírgula está INCORRETA porque separa o sujeito ('Os candidatos que estudaram') do verbo ('passaram'). Não se usa vírgula entre sujeito e predicado em ordem direta.

2. Há diferença de sentido entre 'Os alunos que fizeram a prova passaram' e 'Os alunos, que fizeram a prova, passaram'.

Resposta: CERTO

Comentário: Na primeira (sem vírgulas - restritiva), apenas os alunos que fizeram a prova passaram. Na segunda (com vírgulas - explicativa), todos os alunos fizeram a prova e todos passaram.

3. O ponto e vírgula pode ser usado para separar orações coordenadas extensas, especialmente quando há vírgulas no interior dessas orações.

Resposta: CERTO

Comentário: Esta é uma das principais funções do ponto e vírgula: separar orações coordenadas longas ou que já possuam vírgulas internas, evitando confusão na leitura.

4. Em 'O policial declarou: o suspeito foi preso em flagrante', os dois-pontos estão incorretamente empregados, pois deveriam ser usados apenas para enumerações.

Resposta: ERRADO

Comentário: Os dois-pontos têm várias funções além de enumerar. Uma delas é introduzir fala ou citação direta, como neste caso. O uso está correto.

5. A vírgula é obrigatória para isolar o vocativo em qualquer posição da frase.

Resposta: CERTO

Comentário: O vocativo (chamamento) deve sempre ser isolado por vírgula: 'João, venha cá' / 'Venha cá, João' / 'Venha, João, agora'. É regra sem exceção.

RACIOCÍNIO LÓGICO

5 assuntos prioritários

& Proposições Lógicas

RESUMO

Proposição é toda sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambas simultaneamente. Perguntas, exclamações, ordens e frases sem sentido completo não são proposições.

As proposições podem ser simples (atômicas) ou compostas (moleculares). Proposições simples não contêm conectivos lógicos, enquanto as compostas são formadas pela junção de proposições simples através de conectivos.

Os principais conectivos lógicos são: negação ($\sim p$ ou $\neg p$), conjunção ($p \wedge q$ - 'e'), disjunção inclusiva ($p \vee q$ - 'ou'), disjunção exclusiva ($p \oplus q$ - 'ou... ou'), condicional ($p \rightarrow q$ - 'se... então') e bicondicional ($p \leftrightarrow q$ - 'se e somente se').

A conjunção (E) é verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras. A disjunção inclusiva (OU) é falsa apenas quando ambas são falsas. Essas regras são fundamentais para resolver questões.

O condicional (SE... ENTÃO) é falso apenas quando o antecedente verdadeiro e o consequente é falso. Memorize: 'V' F = F'. Nos demais casos, o condicional é verdadeiro.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Considerar frases interrogativas ou imperativas como proposições
- Confundir 'ou' inclusivo (pelo menos um) com 'ou' exclusivo (apenas um)
- Achar que o condicional é falso quando o antecedente é falso - na verdade é verdadeiro
- Esquecer que o bicondicional exige equivalência de valores lógicos

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A frase 'Qual é o seu nome?' é uma proposição lógica, pois expressa uma ideia completa.

Resposta: ERRADO

Comentário: Proposições são sentenças declarativas que podem ser V ou F. Perguntas não são proposições porque não afirmam nem negam algo, logo não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas.

2. Na proposição composta 'João estuda e trabalha', para que ela seja verdadeira, é necessário que João estude e também que trabalhe.

Resposta: CERTO

Comentário: A conjunção (E) só é verdadeira quando AMBAS as proposições componentes são verdadeiras. Se João não estudar OU não trabalhar, a proposição composta será falsa.

3. A proposição 'Se chove, então a rua fica molhada' será falsa apenas quando chover e a rua não ficar molhada.

Resposta: CERTO

Comentário: O condicional (SE...ENTÃO) é falso apenas quando o antecedente é V e o consequente é F. Ou seja: V ! F = F. Nos demais casos (F ! F, F ! V, V ! V), é verdadeiro.

4. A disjunção inclusiva 'P ou Q' é verdadeira quando pelo menos uma das proposições P ou Q for verdadeira.

Resposta: CERTO

Comentário: A disjunção inclusiva (OU) é falsa apenas quando AMBAS são falsas. Se pelo menos uma for verdadeira, a disjunção será verdadeira.

5. A proposição 'Maria passará no concurso se e somente se estudar' é verdadeira quando Maria estuda e passa, ou quando não estuda e não passa.

Resposta: CERTO

Comentário: O bicondicional é verdadeiro quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico: ambas V (estuda e passa) ou ambas F (não estuda e não passa).

& Equivalências e Negações

RESUMO

Equivalência lógica ocorre quando duas proposições têm sempre os mesmos valores lógicos para qualquer combinação de valores das proposições simples. Proposições equivalentes podem ser substituídas entre si sem alterar o resultado.

A principal equivalência do condicional ($p \rightarrow q$) é a contrapositiva ($\sim q \rightarrow \sim p$). 'Se chove, então a rua molha' equivale a 'Se a rua não molha, então não chove'. Esta equivalência é extremamente cobrada em provas.

Outra equivalência importante: $((p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow q)) \rightarrow q$. O condicional equivale à disjunção consequente. 'Se estudo, passo' equivale a 'Não estudo ou passo'.

A negação do condicional é fundamental: $\sim(p \rightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q)$. Pra negar 'Se... então', afirma-se o antecedente e nega-se o consequente. Exemplo: negar 'Se chove, então a rua molha' = 'Chove e a rua não molha'.

A negação da conjunção (Lei de Morgan): $\sim(p \wedge q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$. Nega-se cada termo e troca-se E por OU. A negação da disjunção: $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \wedge \sim q)$. Nega-se cada termo e troca-se OU por E.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir a contrapositiva com a recíproca - apenas a contrapositiva é equivalente
- Negar o condicional simplesmente negando cada parte ($\sim p \rightarrow \sim q$) - isso é INVERSA, não negação
- Esquecer de trocar o conectivo nas Leis de De Morgan (E vira OU, OU vira E)
- Negar apenas uma parte da proposição composta em vez de aplicar a regra correta

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A proposição 'Se João estuda, então ele passa' é equivalente a 'Se João não passa, então ele não estuda'.

Resposta: CERTO

Comentário: Esta é a contrapositiva ($p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$). A contrapositiva é sempre equivalente ao condicional original. Inverte-se a ordem e negam-se ambas as proposições.

2. A negação de 'Pedro é alto e magro' é 'Pedro não é alto e não é magro'.

Resposta: ERRADO

Comentário: Pela Lei de Morgan, a negação da conjunção troca E por OU e nega cada parte: $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. O correto seria 'Pedro não é alto OU não é magro'.

3. A proposição 'Se chove, então a rua fica molhada' equivale a 'Não chove ou a rua fica molhada'.

Resposta: CERTO

Comentário: Esta é a equivalência $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$. O condicional equivale à disjunção da negação do antecedente com o consequente.

4. A negação de 'Se Maria estuda, então ela passa' é 'Se Maria não estuda, então ela não passa'.

Resposta: ERRADO

Comentário: Isso é a INVERSA, não a negação. A negação do condicional é: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$. não passa'.

5. A negação de 'João trabalha ou estuda' é 'João não trabalha e não estuda'.

Resposta: CERTO

Comentário: Pela Lei de Morgan para disjunção: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$. Nega-se cada parte e troca-se OU por E.

& Tabelas-Verdade

RESUMO

A tabela-verdade é uma ferramenta que mostra todos os valores lógicos possíveis de uma proposição composta a partir dos valores de suas proposições simples. Cada linha representa uma combinação possível.

O número de linhas de uma tabela-verdade é 2^n , onde n é o número de proposições simples diferentes. Com 2 proposições, temos 4 linhas; com 3 proposições, temos 8 linhas; com 4, temos 16 linhas.

Valores da conjunção ($p \wedge q$): $V \wedge V = V$, $V \wedge F = F$, $F \wedge V = F$, $F \wedge F = F$. A conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Pense no 'E' como exigente: quer tudo verdadeiro.

Valores da disjunção inclusiva ($p \vee q$): $V \vee V = V$, $V \vee F = V$, $F \vee V = V$, $F \vee F = F$. A disjunção inclusiva é falsa apenas se ambos os lados forem falsos. Pense no 'OU' como generoso: basta uma verdadeira.

Valores do condicional ($p \rightarrow q$): $V \rightarrow V = V$, $V \rightarrow F = F$, $F \rightarrow V = V$, $F \rightarrow F = V$. O condicional só é falso no caso "Vera Fisher" ($V = F$), sendo verdadeiro em todos os outros cenários.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Errar o número de linhas: lembre-se que é 2^n (2 elevado ao número de proposições)
- Confundir os valores do condicional - lembre-se $F \rightarrow$ qualquer coisa = V
- Preencher incorretamente as combinações de V e F nas colunas iniciais
- Esquecer que o bicondicional exige valores iguais para ser verdadeiro

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Uma tabela-verdade de uma proposição composta com 3 proposições simples terá 8 linhas.

Resposta: CERTO

Comentário: O número de linhas é 2^n . Com $n=3$ proposições simples, temos $2^3 = 8$ linhas, representando todas as combinações possíveis de V e F.

2. Na tabela-verdade do condicional ' $p \rightarrow q$ ', quando p é falso, o condicional será verdadeiro independentemente do valor de q .

Resposta: CERTO

Comentário: O condicional só é falso quando p é V e q é F. Se p é falso ($F \rightarrow V = V$ e $F \rightarrow F = V$), o condicional é sempre verdadeiro. Isso se chama 'vacuamente verdadeiro'.

3. A conjunção 'p e q' será verdadeira se ao menos uma das proposições for verdadeira.

Resposta: ERRADO

Comentário: A conjunção (E) só é verdadeira quando AMBAS são verdadeiras. O enunciado descreve a disjunção (OU), não a conjunção.

4. Se p é verdadeiro e q é falso, então a proposição 'p!q' (bicondicional) é falsa.

Resposta: CERTO

Comentário: O bicondicional é verdadeiro apenas quando ambas as proposições têm o mesmo valor. V!F resulta em F por que os valores são diferentes

5. A disjunção inclusiva 'p ou q' só é verdadeira quando exatamente uma das proposições é verdadeira.

Resposta: ERRADO

Comentário: Isso descreve a disjunção EXCLUSIVA. A disjunção INCLUSIVA é verdadeira quando pelo menos uma é verdadeira, inclusive quando ambas são V.

Argumentação Lógica

RESUMO

Argumento é uma sequência de proposições onde algumas (premissas) servem de suporte para outra (conclusão). Um argumento é válido quando a conclusão decorre logicamente das premissas, independentemente de serem verdadeiras no mundo real.

Validade vs. Verdade: um argumento válido não garante premissas verdadeiras. Exemplo válido mas com premissa falsa: 'Todos os gatos voam (F). Felix é gato (V). Logo, Felix voa (F)'. A estrutura é válida, as premissas que são falsas.

O Modus Ponens é a regra mais importante: 'Se p então q. p é verdadeiro. Logo, q é verdadeiro'. Exemplo: 'Se chove, a rua molha. Choveu. Logo, a rua molhou'. É a afirmação do antecedente.

O Modus Tollens: 'Se p então q. q é falso. Logo, p é falso'. Exemplo: 'Se chove, a rua molha. A rua não molhou. Logo, não choveu'. É a negação do consequente que implica negação do antecedente.

Falácia da afirmação do consequente (INVÁLIDA): 'Se p então q. q é verdadeiro. Logo, p é verdadeiro'. ERRADO! A rua molhada não prova que choveu (pode ter sido regador).

PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir validade (estrutura lógica) com verdade (correspondência com a realidade)
- Cair na falácia da afirmação do consequente - muito comum em questões
- Cair na falácia da negação do antecedente - igualmente comum
- Não identificar corretamente premissas e conclusão no argumento

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O argumento 'Se Pedro é policial, então Pedro usa farda. Pedro usa farda. Logo, Pedro é policial' é um argumento válido.

Resposta: ERRADO

Comentário: Este é um exemplo da FALÁCIA DA AFIRMAÇÃO DO CONSEQUENTE. Usar farda não prova ser policial (pode ser segurança, bombeiro, etc.). A estrutura é inválida.

2. No Modus Tollens, a negação do consequente de uma condicional verdadeira permite concluir a negação do antecedente. **Resposta: CERTO**

Comentário: Modus Tollens: Se p! q é V e q é F, então p é F. 'Se chove, a rua molha. A rua NÃO molhou. Logo, NÃO choveu.' É uma forma de argumento válida.

3. Um argumento pode ser logicamente válido mesmo que suas premissas sejam falsas.

Resposta: CERTO

Comentário: Validade diz respeito à estrutura lógica, não à verdade das premissas. Se a estrutura garante que premissas V levam a conclusão V, o argumento é válido, independentemente da verdade real das premissas.

4. O argumento 'Se estudo, passo. Não estudei. Logo, não passei' é um argumento válido pelo Modus Tollens. **Resposta: ERRADO**

Comentário: Este é a FALÁCIA DA NEGAÇÃO DO ANTECEDENTE, não Modus Tollens. Negar o antecedente não permite negar o consequente. Você pode passar mesmo sem estudar.

5. O Modus Ponens consiste em afirmar o antecedente de uma condicional verdadeira para concluir o consequente.

Resposta: CERTO

Comentário: Modus Ponens: Se p! q é V e p é V, então q é V. 'Se chove, a rua molha. Choveu'. Inferência mais fundamental.

& Sequências e Padrões

RESUMO

Questões de sequências exigem identificar o padrão que relaciona os termos e usar esse padrão para encontrar termos desconhecidos. Os tipos mais comuns são: aritméticas, geométricas e sequências com padrões alternativos.

Progressão Aritmética (PA): a diferença entre termos consecutivos é constante. Fórmula do termo geral: $a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$, onde r é a razão. Soma dos n primeiros termos: $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$.

Progressão Geométrica (PG): a razão entre termos consecutivos é constante. Fórmula do termo geral: $a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$, onde q é a razão. Soma ($q \neq 1$): $S_n = a_1 \cdot (q^n - 1) / (q - 1)$.

Sequências de Fibonacci: cada termo é a soma dos dois anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Outras sequências podem ter padrões como potências de 2, números primos, ou alternância de operações.

Estratégia de resolução: calcule as diferenças entre termos consecutivos. Se forem iguais, é PA. Se as diferenças também formarem PA, é uma PA de segunda ordem. Se a razão entre termos for constante, é PG.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir PA com PG - uma tem diferença constante, outra tem razão constante
- Esquecer que em PA a posição do termo começa em $n=1$, não em $n=0$
- Não verificar se existe um padrão secundário nas diferenças (PA de 2ª ordem)
- Aplicar a fórmula errada para PG quando $q=1$ (nesse caso é PA constante)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Na sequência 2, 5, 8, 11, 14, o próximo termo é 17, pois trata-se de uma progressão aritmética de razão 3.

Resposta: CERTO

Comentário: A diferença entre termos consecutivos é constante e igual a 3 ($5-2=3$, $8-5=3$, etc.). Portanto, é uma PA de razão 3 e o próximo termo é $14+3=17$.

2. Na progressão geométrica 3, 6, 12, 24, a razão é 3.

Resposta: ERRADO

Comentário: A razão da PG é obtida dividindo um termo pelo anterior: $6/3=2$, $12/6=2$, $24/12=2$. A razão é 2, não 3.

3. O décimo termo de uma PA de primeiro termo 5 e razão 4 é 41.

Resposta: CERTO

Comentário: Usando $a_n = a_1 + (n-1).r$: $a_{10} = 5 + (10-1).4 = 5 + 9.4 = 5 + 36 = 41$.

4. A sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8 é chamada de sequência de Fibonacci, onde cada termo é a soma dos dois anteriores.

Resposta: CERTO

Comentário: Esta é a definição da sequência de Fibonacci: $1+1=2$, $1+2=3$, $2+3=5$, $3+5=8$. É muito cobrada em concursos.

5. Se uma sequência tem diferenças entre termos consecutivos que formam uma PA, então a sequência original é uma PA de segunda ordem.

Resposta: CERTO

Comentário: Quando as diferenças de primeira ordem formam uma PA, temos uma PA de segunda ordem. Exemplo: 1, 2, 4, 7, 11 (diferenças: 1, 2, 3, 4 - formam PA).

INFORMÁTICA

4 assuntos prioritários

& Segurança da Informação

RESUMO

Segurança da Informação baseia-se em três pilares fundamentais (tríade CID): Confidencialidade (informação acessível apenas a autorizados), Integridade (informação íntegra e não alterada indevidamente) e Disponibilidade (informação disponível quando necessária).

Além da tríade CID, existem princípios complementares: Autenticidade (garantia da origem), Não-repúdio ou Irretratabilidade (impossibilidade de negar autoria) e Legalidade (conformidade com leis e normas).

Malwares são programas maliciosos. Os principais tipos: Vírus (precisa de hospedeiro e ação do usuário), Worm (se propaga automaticamente pela rede), Trojan/Cavalo de Troia (parece legítimo mas executa ações maliciosas), Ransomware (criptografa dados e exige resgate), Spyware (espiona o usuário).

Ataques comuns: Phishing (engenharia social para roubar dados), Pharming (redireciona para sites falsos via DNS), Denial of Service/DoS (sobrecarrega serviços), Man-in-the-Middle (intercepta comunicações), Força Bruta (tenta todas as combinações de senha).

Mecanismos de proteção: Antivírus (detecta e remove malwares), Firewall (controla tráfego de rede), Backup (cópia de segurança), Criptografia (codifica informações), Autenticação em dois fatores/2FA (algo que você sabe + algo que você tem/é).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir vírus com worm - vírus precisa de hospedeiro e ação do usuário, worm não
- Achar que firewall é antivírus - firewall controla tráfego de rede, não detecta malware em arquivos
- Confundir criptografia simétrica com assimétrica
- Pensar que backup apenas local é suficiente (deve haver cópia externa)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O princípio da confidencialidade garante que a informação esteja disponível sempre que necessário aos usuários autorizados.

Resposta: ERRADO

Comentário: O enunciado descreve a DISPONIBILIDADE. A confidencialidade garante que a informação seja acessível APENAS a pessoas autorizadas, protegendo contra acessos indevidos.

2. Worms são programas maliciosos que se propagam automaticamente pelas redes, sem necessidade de ação do usuário ou de um programa hospedeiro.

Resposta: CERTO

Comentário: Diferentemente dos vírus, os worms não precisam de hospedeiro nem de ação humana para se propagarem. Eles exploram vulnerabilidades de rede para se replicar automaticamente.

3. O firewall é um software de segurança que tem como principal função detectar e remover vírus e outros malwares do computador.

Resposta: ERRADO

Comentário: O firewall controla o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando conexões. Quem detecta e remove malwares é o ANTIVÍRUS. São ferramentas complementares.

4. Na criptografia assimétrica, utiliza-se um par de chaves: a chave pública para criptografar e a chave privada para descriptografar.

Resposta: CERTO

Comentário: Na criptografia assimétrica, dados criptografados com a chave pública só podem ser decifrados com a chave privada correspondente. Isso permite troca segura de informações.

5. O phishing é um tipo de ataque que manipula o sistema DNS para redirecionar o usuário a sites falsos, mesmo quando ele digita o endereço correto.

Resposta: ERRADO

Comentário: O enunciado descreve o PHARMING, não o phishing. O phishing usa engenharia social (e-mails, mensagens falsas) para induzir o usuário a clicar em links maliciosos ou fornecer dados.

& Redes de Computadores

RESUMO

Redes de computadores são sistemas que permitem a comunicação e compartilhamento de recursos entre dispositivos. Classificam-se por abrangência: LAN (local), MAN (metropolitana), WAN (ampla - Internet é uma WAN).

O modelo de referência OSI possui 7 camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação. O modelo TCP/IP, usado na prática, tem 4 camadas: Acesso à Rede, Internet, Transporte e Aplicação.

Protocolos essenciais da camada de Aplicação: HTTP/HTTPS (web), FTP (transferência de arquivos), SMTP/POP3/IMAP (e-mail), DNS (traduz nomes em IPs), DHCP (atribui IPs automaticamente), SSH (acesso remoto seguro).

Na camada de Transporte, TCP (confiável, orientado à conexão, garante entrega) e UDP (não confiável, mais rápido, usado em streaming). Na camada de Rede, o protocolo IP é responsável pelo endereçamento e roteamento.

Equipamentos de rede: Hub (replica sinal para todas as portas), Switch (encaminha para porta específica usando MAC), Roteador (interliga redes diferentes usando IP), Access Point (permite conexão Wi-Fi).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir switch com hub - switch é inteligente e direciona o tráfego, hub apenas replica
- Trocar TCP por UDP - TCP é confiável com verificação, UDP é mais rápido mas sem garantia
- Confundir endereço IP com endereço MAC
- Não saber a diferença entre HTTP e HTTPS (o S significa seguro, usa criptografia TLS/SSL)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O protocolo TCP é orientado à conexão e garante a entrega ordenada dos pacotes, sendo utilizado em aplicações que exigem confiabilidade, como transferência de arquivos e e-mail.

Resposta: CERTO

Comentário: O TCP (Transmission Control Protocol) estabelece conexão antes da transmissão, verifica se os pacotes chegaram e retransmite se necessário. Ideal para quando a integridade dos dados é fundamental.

2. O switch opera na camada de rede do modelo OSI e utiliza endereços IP para encaminhar os pacotes aos destinatários corretos.

Resposta: ERRADO

Comentário: O switch opera na camada de ENLACE e usa endereços MAC, não IP. Quem opera na camada de rede e usa endereços IP é o ROTEADOR.

3. O protocolo DNS é responsável por traduzir nomes de domínio (como www.gov.br) em endereços IP correspondentes.

Resposta: CERTO

Comentário: O DNS (Domain Name System) funciona como uma 'agenda telefônica' da internet, convertendo nomes amigáveis em endereços IP numéricos que os computadores entendem.

4. O HTTPS é a versão segura do HTTP, que utiliza criptografia TLS/SSL para proteger os dados trafegados entre o navegador e o servidor.

Resposta: CERTO

Comentário: O 'S' em HTTPS significa Secure. Ele criptografa a comunicação, protegendo dados sensíveis como senhas e informações de cartão contra interceptação.

5. O hub é um equipamento de rede mais eficiente que o switch, pois envia os dados diretamente para o destinatário correto.

Resposta: ERRADO

Comentário: É o contrário: o SWITCH é mais eficiente porque envia dados apenas para a porta do destinatário. O HUB replica os dados para TODAS as portas, gerando mais tráfego na rede.

& Sistemas Operacionais

RESUMO

Sistema Operacional (SO) é o software fundamental que gerencia o hardware e fornece uma interface para o usuário e programas. Funções: gerenciamento de processos, memória, arquivos, dispositivos e interface com usuário.

Windows: sistema da Microsoft, mais utilizado em desktops. Características: interface gráfica intuitiva, compatibilidade com grande variedade de softwares, sistema de arquivos NTFS, registro do Windows para configurações.

Linux: sistema de código aberto baseado em Unix. Características: gratuito, seguro, diversas distribuições (Ubuntu, Debian, Fedora), sistema de arquivos ext4, gerenciamento por linha de comando (terminal) e interface gráfica.

Conceitos importantes: Multitarefa (executa vários processos simultaneamente), Multiusuário (vários usuários no mesmo sistema), Memória Virtual (usa disco como extensão da RAM), Kernel (núcleo do SO).

Sistema de arquivos: organiza dados em diretórios/pastas. Windows usa letras para unidades (C:, D:), Linux usa estrutura hierárquica a partir de / (raiz). Permissões controlam quem pode ler, escrever ou executar arquivos.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que Linux não tem interface gráfica - tem várias (GNOME, KDE, etc.)
- Confundir memória RAM (volátil, temporária) com armazenamento/HD (persistente)
- Não saber que Linux é case-sensitive (diferencia maiúsculas de minúsculas em nomes de arquivos)
- Pensar que o Windows é gratuito como o Linux

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O kernel é a parte do sistema operacional responsável por fornecer a interface gráfica ao usuário.

Resposta: ERRADO

Comentário: O kernel é o NÚCLEO do SO, responsável por gerenciar recursos de hardware e processos em baixo nível. A interface gráfica é fornecida pelo ambiente de desktop (ex: Windows Explorer, GNOME).

2. O sistema operacional Linux é um software livre e de código aberto, podendo ser utilizado, modificado e distribuído livremente.

Resposta: CERTO

Comentário: O Linux é distribuído sob licenças de software livre (como GPL), permitindo uso, estudo, modificação e redistribuição. Isso o torna gratuito e altamente personalizável.

3. A memória virtual permite que o sistema operacional utilize parte do disco rígido como extensão da memória RAM, possibilitando a execução de mais programas simultaneamente.

Resposta: CERTO

Comentário: Quando a RAM está cheia, o SO move dados menos usados para o disco (área de swap). Isso permite executar mais programas, embora com desempenho menor que a RAM real.

4. No sistema Linux, os nomes de arquivos 'Documento.txt' e 'documento.txt' referem-se ao mesmo arquivo.

Resposta: ERRADO

Comentário: O Linux é CASE-SENSITIVE: diferencia maiúsculas de minúsculas. 'Documento.txt' e 'documento.txt' são arquivos DIFERENTES. O Windows não faz essa distinção.

5. O sistema de arquivos NTFS é utilizado pelo sistema operacional Linux como padrão para suas partições.

Resposta: ERRADO

Comentário: O NTFS é o sistema de arquivos padrão do WINDOWS. O Linux usa ext4 como padrão (também suporta ext3, btrfs, etc.). Linux pode ler NTFS, mas não é seu sistema nativo.

& Navegadores e Internet

RESUMO

Navegadores (browsers) são programas para acessar páginas web. Principais: Chrome (Google), Firefox (Mozilla), Edge (Microsoft), Safari (Apple), Opera. Todos interpretam HTML, CSS e JavaScript para renderizar páginas.

Funcionalidades comuns dos navegadores: abas (múltiplas páginas), favoritos/bookmarks (salvar endereços), histórico (páginas visitadas), downloads, extensões/plugins, modo privado/anônimo (não salva histórico localmente).

URL (Uniform Resource Locator) é o endereço completo de um recurso. Estrutura: protocolo://domínio:porta/caminho?parâmetros. Exemplo: <https://www.gov.br:443/pagina?id=123>.

Cookies são pequenos arquivos armazenados pelo navegador a pedido dos sites. Usos: manter login, preferências, carrinho de compras. Cookies de terceiros podem rastrear navegação (questões de privacidade).

Cache do navegador armazena localmente recursos da web (imagens, scripts) para carregamento mais rápido em visitas futuras. Pode ser limpo quando há problemas de exibição de páginas atualizadas.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Pensar que modo privado/anônimo torna você invisível na internet - apenas não salva localmente
- Confundir cookies com vírus - cookies são dados de texto, não executáveis
- Achar que limpar cache exclui senhas salvas (são armazenamentos diferentes)
- Não saber a diferença entre URL, domínio e protocolo

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O modo de navegação privada ou anônima dos navegadores impede que sites e provedores de internet identifiquem o usuário.

Resposta: ERRADO

Comentário: O modo privado apenas não salva histórico, cookies e dados de formulário LOCALMENTE. Sites visitados, provedores e redes ainda podem identificar e rastrear o usuário. Não é anonimato real.

2. Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no computador do usuário, utilizados pelos sites para guardar informações como preferências e dados de sessão.

Resposta: CERTO

Comentário: Cookies são arquivos de texto (não são programas executáveis) que armazenam informações para personalizar a experiência, manter login, lembrar preferências, etc.

3. O cache do navegador armazena temporariamente recursos de páginas web visitadas, como imagens e scripts, para acelerar o carregamento em visitas futuras.

Resposta: CERTO

Comentário: O cache guarda localmente elementos das páginas, evitando baixá-los novamente. Isso acelera a navegação, mas às vezes é preciso limpá-lo para ver atualizações.

4. Na URL 'https://www.exemplo.com.br/pagina', o termo 'https' indica o domínio do site.

Resposta: ERRADO

Comentário: 'https' é o PROTOCOLO (indica comunicação segura). O DOMÍNIO é 'www.exemplo.com.br'. A estrutura é: protocolo://domínio/caminho.

5. Extensões ou plugins de navegadores são programas que adicionam funcionalidades extras ao navegador, como bloqueadores de anúncios ou gerenciadores de senhas.

Resposta: CERTO

Comentário: Extensões são pequenos programas que ampliam as capacidades do navegador. Exemplos populares: AdBlock (bloqueia anúncios), LastPass (gerencia senhas), Grammarly (correção de texto).

FÍSICA

3 assuntos prioritários

& Cinemática (MRU e MRUV)

RESUMO

Cinemática é o estudo do movimento sem considerar suas causas. Os conceitos fundamentais são: posição (onde está), deslocamento (variação de posição), velocidade (rapidez do deslocamento) e aceleração (variação da velocidade).

No Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), a velocidade é constante e a aceleração é zero. A equação horária é: $S = S_0 + v \cdot t$, onde S é a posição final, S_0 é a posição inicial, v é a velocidade e t é o tempo.

No Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), a aceleração é constante e diferente de zero. Equações: $v = v_0 + a \cdot t$ (velocidade), $S = S_0 + v_0 \cdot t + (a \cdot t^2) / 2$ (posição), $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$ (Torricelli).

Velocidade Média é o deslocamento dividido pelo tempo: $V_m = \Delta S / \Delta t$. Velocidade instantânea é a velocidade em um instante específico. Em MRU, velocidade média = velocidade instantânea.

Aplicações em trânsito: tempo de reação do motorista, distância de parada (reação + frenagem), análise de velocidade em acidentes. A distância de frenagem aumenta com o quadrado da velocidade.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir deslocamento (vetorial) com distância percorrida (escalar)
- Esquecer que no MRUV a aceleração é constante, não a velocidade
- Usar unidades diferentes sem converter (km/h para m/s: divide por 3,6)
- Não perceber que velocidade negativa indica movimento no sentido oposto ao referencial

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. No Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), a velocidade é constante e, portanto, a aceleração é igual a zero.

Resposta: CERTO

Comentário: Se a velocidade não varia (constante), não há aceleração. Aceleração é a taxa de variação da velocidade. Sem variação, aceleração = 0.

2. Um veículo que viaja a 72 km/h está a uma velocidade de 20 m/s.

Resposta: CERTO

Comentário: Para converter km/h para m/s, divide-se por 3,6. Logo: $72 \div 3,6 = 20$ m/s. Para converter m/s para km/h, multiplica-se por 3,6.

3. Se um carro dobrar sua velocidade, sua distância de frenagem também dobrará, mantidas as mesmas condições de pista e freios. **Resposta: ERRADO**

Comentário: A distância de frenagem depende do QUADRADO da velocidade ($v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$). Se dobrar a velocidade, a distância de frenagem QUADRUPLICA.

4. No MRUV, quando a aceleração e a velocidade têm sinais opostos, o móvel está freando.

Resposta: CERTO

Comentário: Sinais opostos significam que a aceleração age contra o movimento. Se o carro vai para frente ($v > 0$) e a aceleração é negativa ($a < 0$), ele está desacelerando/freando.

5. A equação de Torricelli ($v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot S$) relaciona velocidade, aceleração e deslocamento, sendo útil quando o tempo não é fornecido.

Resposta: CERTO

Comentário: A equação de Torricelli é independente do tempo, relacionando diretamente velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento.

& Dinâmica e Leis de Newton

RESUMO

Dinâmica estuda as causas do movimento, ou seja, as forças. A força é uma grandeza vetorial medida em Newtons (N). As três Leis de Newton são a base de toda a mecânica clássica.

1ª Lei de Newton (Inércia): Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante atue sobre ele.

2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental): A força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração: $F = m \cdot a$. Quanto maior a massa, maior a força necessária para produzir mesma aceleração.

3ª Lei de Newton (Ação e Reação): Para toda força de ação existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, aplicadas em corpos diferentes.

Força Peso: $P = m \cdot g$ ($g \approx 10 \text{ m/s}^2$ na superfície da Terra). Força Normal: perpendicular à superfície de contato. Força de Atrito: $F_{at} = \mu \cdot N$, opõe-se ao movimento, μ é o coeficiente de atrito.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir massa (quantidade de matéria) com peso (força gravitacional)
- Achar que ação e reação se anulam - elas atuam em corpos diferentes!
- Esquecer que a inércia depende da massa: maior massa, maior inércia
- Não perceber que o atrito pode ser benéfico (permite caminhar, frear)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Segundo a 1ª Lei de Newton, um corpo em movimento retilíneo uniforme permanecerá nesse estado enquanto não houver força resultante atuando sobre ele.

Resposta: CERTO

Comentário: A Lei da Inércia afirma que, na ausência de força resultante, corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em MRU permanecem em MRU.

2. Quando um carro freia bruscamente, os passageiros são 'jogados' para frente devido à força que o carro exerce sobre eles.

Resposta: ERRADO

Comentário: Não há força jogando os passageiros para frente. Por INÉRCIA, eles tendem a continuar no movimento que tinham enquanto o carro desacelera. O cinto de segurança evita que continuem.

3. Se um caminhão e um carro de passeio colidem frontalmente, a força que o caminhão exerce sobre o carro é maior que a força que o carro exerce sobre o caminhão.

Resposta: ERRADO

Comentário: Pela 3ª Lei de Newton (ação e reação), as forças são IGUAIS em módulo. O que muda é o EFEITO: o carro sofre mais danos por ter menor massa (maior aceleração na colisão).

4. A força de atrito entre os pneus e o asfalto é prejudicial ao movimento do veículo, apenas causando desperdício de energia. **Resposta: ERRADO**

Comentário: O atrito é ESSENCIAL para o movimento controlado. Sem atrito, o carro não conseguiria acelerar, frear ou fazer curvas. Os pneus 'empurram' o chão graças ao atrito.

5. Segundo a 2ª Lei de Newton, para acelerar um caminhão e um carro de passeio na mesma proporção, é necessária uma força maior para o caminhão, pois este possui maior massa.

Resposta: CERTO

Comentário: $F = m \cdot a$. Para mesma aceleração (a), quanto maior a massa (m), maior deve ser a força (F). Por isso caminhões precisam de motores mais potentes.

& Trabalho e Energia

RESUMO

Trabalho ($\tilde{A}$) é a medida de da energia transferida por uma força ao longo de um deslocamento: $\tilde{A} = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$, onde θ é o ângulo entre força e deslocamento. Unidade: Joule (J).

Trabalho é positivo (motor) quando a força favorece o movimento, negativo (resistente) quando se opõe, e nulo quando força e deslocamento são perpendiculares ($\cos 90^\circ = 0$).

Energia Cinética (E_c) é a energia associada ao movimento: $E_c = (m \cdot v^2)/2$. Quanto maior a massa e/ou velocidade, maior a energia cinética. Unidade: Joule (J).

Energia Potencial Gravitacional (E_p) é a energia associada à posição em relação a um referencial: $E_p = m \cdot g \cdot h$. Quanto maior a altura, maior a energia potencial. Unidade: Joule (J).

Conservação da Energia Mecânica: em sistemas sem atrito, a energia mecânica total ($E_c + E_p$) permanece constante. Em quedas livres: a E_p se converte em E_c .

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Esquecer que energia cinética depende do QUADRADO da velocidade (dobrar a velocidade quadruplica a energia)
- Confundir trabalho nulo (força perpendicular) com ausência de força
- Não considerar a altura como referencial relativo na energia potencial
- Esquecer que energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Se a velocidade de um veículo for duplicada, sua energia cinética será quadruplicada.

Resposta: CERTO

Comentário: $E_c = (m \cdot v^2)/2$. Se v dobra ($2v$), então $E_c = m \cdot (2v)^2/2 = m \cdot 4v^2/2 = 4 \cdot (m \cdot v^2/2)$. A energia cinética quadruplica porque depende de v^2 .

2. Quando uma pessoa carrega uma caixa horizontalmente, mantendo-a em altura constante, o trabalho realizado pela força peso é positivo.

Resposta: ERRADO

Comentário: O trabalho da força peso é NULO neste caso. A força peso é vertical (para baixo) e o deslocamento é horizontal. Como são perpendiculares (90°), $\Delta = F \cdot d \cdot \cos(90^\circ) = 0$.

3. Em uma montanha-russa sem atrito, quando o carrinho desce uma rampa, sua energia potencial se converte em energia cinética, mantendo a energia mecânica total constante.

Resposta: CERTO

Comentário: É o princípio da conservação da energia mecânica. Em sistemas conservativos (sem atrito), $E_m = E_c + E_p = \text{constante}$. Ao descer, E_p diminui e E_c aumenta proporcionalmente.

4. O trabalho realizado por uma força é negativo quando a força atua no mesmo sentido do deslocamento do corpo.

Resposta: ERRADO

Comentário: Quando força e deslocamento têm o MESMO sentido, o trabalho é POSITIVO (motor). O trabalho é negativo quando força e deslocamento têm sentidos OPOSTOS (resistente).

5. A energia potencial gravitacional de um objeto depende de sua posição em relação a um referencial, geralmente o solo.

Resposta: CERTO

Comentário: $E_p = m \cdot g \cdot h$, onde h é a altura em relação ao referencial escolhido. A energia potencial é uma grandeza relativa - depende de onde definimos $h = 0$.

ÉTICA E CIDADANIA

4 assuntos prioritários

& Ética no Serviço Público

RESUMO

A ética no serviço público fundamenta-se nos princípios constitucionais da Administração Pública (LIMPE): Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. A moralidade administrativa vai além da legalidade, exigindo conduta honesta, leal e de boa-fé.

O servidor público deve atuar em favor do interesse público, priorizando-o sobre interesses particulares. A probidade administrativa é dever fundamental, vedando o uso do cargo para obter vantagens indevidas para si ou para terceiros.

A conduta ética exige: honestidade, transparência, imparcialidade, respeito ao cidadão, zelo pelo patrimônio público, e responsabilidade no exercício das funções. O servidor representa o Estado perante a sociedade.

Conflito de interesses ocorre quando interesses privados do servidor podem influenciar suas decisões públicas. Deve ser evitado e, quando identificado, comunicado à autoridade competente.

Sanções por violação ética podem ser: advertência, censura, suspensão, demissão, e cassação de aposentadoria. A responsabilidade pode ser civil (reparar danos), penal (crimes) e administrativa (estatutária), podendo ser cumulativas.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que basta cumprir a lei para ser ético - a moralidade vai além da legalidade
- Confundir pequenos presentes permitidos com os vedados por poderem influenciar decisões
- Não compreender que o princípio da publicidade admite exceções (sigilo em casos específicos)
- Esquecer que as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes e cumulativas

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A moralidade administrativa exige que o servidor público atue não apenas de forma legal, mas também de forma honesta, proba e de boa-fé.

Resposta: CERTO

Comentário: A moralidade administrativa é mais ampla que a legalidade. Não basta cumprir a lei; é preciso atuar com retidão de conduta, ética e probidade. Um ato pode ser legal, mas imoral.

2. O servidor público pode aceitar presentes de qualquer valor, desde que não exija nada em troca e não pratique ato de ofício em favor do ofertante.

Resposta: ERRADO

Comentário: Há vedação para presentes que possam influenciar decisões ou que ultrapassem valores simbólicos (geralmente até R\$100). Mesmo sem exigência direta, presentes podem criar vínculos inadequados.

3. O princípio da publicidade admite exceções quando o sigilo for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Resposta: CERTO

Comentário: A CF/88 garante o direito à informação, mas ressalva casos de sigilo necessário à segurança do Estado e da sociedade. A publicidade é a regra, o sigilo é exceção fundamentada.

4. O servidor que comete falta ética pode ser responsabilizado simultaneamente nas esferas administrativa, civil e penal, pois essas responsabilidades são independentes.

Resposta: CERTO

Comentário: As três esferas de responsabilidade são autônomas e podem ser aplicadas cumulativamente. Absolução em uma esfera não impede condenação em outra (salvo por inexistência do fato ou negativa de autoria).

5. O princípio da eficiência autoriza o servidor a descumprir normas legais quando isso resultar em economia de recursos públicos.

Resposta: ERRADO

Comentário: A eficiência não se sobrepõe à legalidade. O servidor deve buscar os melhores resultados DENTRO da lei. Economia de recursos não justifica ilegalidade.

& Decreto 1.171/94 (Código de Ética)

RESUMO

O Decreto 1.171/94 aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Estabelece regras, deveres, vedações e penalidades éticas aplicáveis aos servidores.

Segundo o Código, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais devem nortear o servidor. A moralidade da Administração não se limita à distinção entre bem e mal, mas inclui a ideia de bom administrador.

O servidor deve tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados são formas de manifestação ética.

Principais deveres: desempenhar com zelo suas atribuições, ser probo e íntegro, jamais retardar providência, ser assíduo e pontual, tratar com urbanidade, não prejudicar a reputação de outros servidores.

A única penalidade prevista no Código de Ética é a CENSURA ÉTICA, aplicada pela respectiva Comissão de Ética. Isso não impede aplicação de outras sanções administrativas, civis ou penais previstas em outras normas.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir as sanções do Código de Ética (apenas censura) com as da Lei 8.112/90
- Achar que o Código aplica-se a todos os servidores - é apenas para Executivo Federal civil
- Não perceber que remuneração e cortesia são questões éticas segundo o Decreto
- Esquecer que a ética pública exige também exercício do cargo com rapidez e presteza

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Segundo o Decreto 1.171/94, a moralidade administrativa está limitada apenas à distinção entre o bem e o mal na conduta do servidor.

Resposta: ERRADO

Comentário: O Decreto diz expressamente que a moralidade NÃO SE LIMITA a essa distinção. Ela exige a ideia do 'bom administrador', que deve atuar com o melhor e mais útil para o interesse público.

2. O Código de Ética do servidor público federal prevê como única penalidade aplicável pela Comissão de Ética a censura.

Resposta: CERTO

Comentário: A censura ética é a única penalidade prevista no Decreto 1.171/94. Outras sanções (advertência, suspensão, demissão) estão na Lei 8.112/90 e são aplicadas por outros órgãos.

3. Nos termos do Código de Ética, deixar o servidor de utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance para atendimento do seu mister constitui conduta ética adequada.

Resposta: ERRADO

Comentário: É uma VEDAÇÃO ética. O servidor deve buscar modernização e avanços que melhorem o atendimento. Resistir injustificadamente à inovação é falta ética.

4. De acordo com o Decreto 1.171/94, a cortesia, a boa vontade e o cuidado dispensados aos usuários do serviço público são manifestações de conduta ética.

Resposta: CERTO

Comentário: O Código expressamente estabelece que tratar cuidadosamente os usuários, com cortesia e boa vontade, reflete o exercício ético da função pública.

5. O servidor público está autorizado a exercer atividade profissional privada fora do horário de expediente, mesmo que incompatível com suas funções públicas.

Resposta: ERRADO

Comentário: Há vedação a exercer atividade profissional privada incompatível com a função pública, mesmo fora do expediente. Também é vedado trabalhar para quem tenha interesse em decisão do servidor.

& Lei 8.112/90 (Regime Jurídico)

RESUMO

A Lei 8.112/90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Regula direitos, deveres, formas de provimento e vacância de cargos, regime disciplinar e processo administrativo disciplinar.

Formas de provimento de cargo: nomeação (originária), promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução (derivadas). O concurso público é obrigatório para ingresso em cargo efetivo.

Estágio probatório tem duração de 3 anos, durante o qual são avaliados: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Após aprovação, o servidor adquire estabilidade.

Principais deveres: exercer com zelo e dedicação, ser leal às instituições, observar normas e ordens, atender com presteza, levar irregularidades ao conhecimento da autoridade, guardar sigilo, zelar pela economia do material.

Penalidades disciplinares: advertência, suspensão (até 90 dias), demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade, destituição de cargo em comissão/função. O PAD é obrigatório para aplicar suspensão acima de 30 dias e demissão.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir prazo de estágio probatório (3 anos) com prazo de estabilidade (também 3 anos de efetivo exercício)
- Achar que sindicância só pode aplicar advertência - pode também arquivar ou instaurar PAD
- Não saber que algumas infrações admitem suspensão conversível em multa
- Esquecer que o servidor responde civil, penal e administrativamente de forma independente

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A estabilidade do servidor público efetivo é adquirida após dois anos de efetivo exercício.

Resposta: ERRADO

Comentário: Após a EC 19/98, a estabilidade é adquirida após 3 ANOS de efetivo exercício, não 2. Esse prazo coincide com o estágio probatório.

2. Segundo a Lei 8.112/90, a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental.

Resposta: CERTO

Comentário: Readaptação é uma forma de provimento derivado que permite ao servidor limitado física ou mentalmente ocupar cargo compatível com sua nova condição.

3. A penalidade de demissão pode ser aplicada diretamente após sindicância, sem necessidade de processo administrativo disciplinar.

Resposta: ERRADO

Comentário: A demissão exige obrigatoriamente PAD com ampla defesa e contraditório. A sindicância pode resultar em arquivamento, advertência ou suspensão até 30 dias, ou indicar necessidade de PAD.

4. A suspensão disciplinar pode ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento, quando houver conveniência para o serviço.

Resposta: CERTO

Comentário: Quando a suspensão prejudicar o serviço, pode ser convertida em multa de 50% da remuneração por dia de suspensão, obrigando o servidor a permanecer em exercício.

5. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa.

Resposta: CERTO

Comentário: A CF/88 (art. 41) garante que o servidor estável só perde o cargo por: sentença transitada em julgado, PAD, avaliação periódica de desempenho, ou por excesso de despesa (art. 169).

& Princípios da Administração Pública

RESUMO

Os princípios constitucionais expressos da Administração Pública estão no art. 37, caput, da CF/88: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE). São de observância obrigatória por todos os Poderes.

Legalidade: a Administração só pode fazer o que a lei permite ou determina. Diferente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. É o princípio basilar do Estado de Direito.

Impessoalidade: atuação sem favoritismos ou perseguições. A Administração atua em nome do interesse público, não do agente. Vedada promoção pessoal em publicidade oficial. Fundamento dos concursos e licitações.

Moralidade: exige conduta ética, honesta, leal e de boa-fé. Vai além da legalidade. Ato legal pode ser imoral e, portanto, inválido. A probidade administrativa é seu corolário.

Eficiência: incluído pela EC 19/98 (Reforma Administrativa). Busca os melhores resultados com os recursos disponíveis. Inclui economicidade, celeridade e qualidade. Não se sobrepõe aos demais princípios.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir legalidade para o particular (pode tudo que não é proibido) com legalidade para a Administração (só pode o que é permitido)
- Achar que eficiência permite descumprir a lei em nome de resultados
- Não perceber que impessoalidade se aplica também à vedação de promoção pessoal
- Esquecer que a publicidade, embora regra, admite exceções legítimas

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Pelo princípio da legalidade, a Administração Pública pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, assim como ocorre com os particulares.

Resposta: ERRADO

Comentário: Há inversão: particulares podem fazer o que a lei não proíbe (autonomia da vontade). Já a Administração só pode fazer o que a lei PERMITE ou DETERMINA (legalidade estrita).

2. O princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal de autoridades públicas em propaganda ou publicidade governamental.

Resposta: CERTO

Comentário: A CF/88 (art. 37, §1º) expressamente proíbe que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. A publicidade deve ser institucional, não pessoal.

3. Um ato administrativo pode ser anulado por ofensa à moralidade, ainda que esteja em conformidade com a lei.

Resposta: CERTO

Comentário: A moralidade é princípio autônomo. Um ato legal, mas imoral, é inválido. Exemplo: licitação formalmente correta, mas com conluio entre participantes.

4. O princípio da eficiência, por ter sido incluído pela EC 19/98, sobrepõe-se aos demais princípios constitucionais da Administração Pública.

Resposta: ERRADO

Comentário: Não há hierarquia entre os princípios do art. 37. A eficiência não autoriza violar a legalidade ou os demais princípios. Todos devem ser harmonizados.

5. A publicidade dos atos administrativos é absoluta, não comportando qualquer exceção.

Resposta: ERRADO

Comentário: A publicidade admite exceções previstas na própria CF/88: sigilo imprescindível à segurança do Estado e da sociedade, e proteção à intimidade. Ex: dados pessoais sensíveis.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

2 assuntos prioritários

& Interpretação de Textos em Inglês/Espanhol

RESUMO

A prova de língua estrangeira da PRF foca predominantemente em interpretação e compreensão de textos, não em gramática descontextualizada. Os textos geralmente abordam temas relacionados a segurança, trânsito, tecnologia e atualidades internacionais.

Estratégias de leitura: skimming (leitura rápida para ideia geral) e scanning (busca por informações específicas). Leia primeiro as perguntas para saber o que procurar no texto. Identifique palavras-chave nas questões.

Cognatos são palavras semelhantes ao português que facilitam a compreensão: police/polícia, traffic/tráfego, accident/acidente, document/documento. Cuidado com falsos cognatos: actually (na verdade, não 'atualmente'), pretend (fingir, não 'pretender').

Conectivos ajudam a entender a lógica do texto: however/but (porém), therefore/so (portanto), although/even though (embora), because/since (porque), moreover/furthermore (além disso), in spite of (apesar de).

Pronomes e referências: identifique a que termo se refere cada pronome (it, they, this, that). Essa habilidade é muito cobrada. Exemplo: 'The officer stopped the car. He asked for documents.' - 'He' refere-se a 'officer'.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Traduzir palavra por palavra em vez de buscar o sentido geral
- Cair em falsos cognatos (pretend "pretender, realize "realizar, attend "atender)
- Não identificar corretamente a que termo um pronome se refere
- Extrapolar informações que não estão no texto nem podem ser inferidas dele

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Cognatos são palavras em inglês ou espanhol que têm grafia e significado semelhantes ao português, como 'traffic' (tráfego) e 'document' (documento).

Resposta: CERTO

Comentário: Cognatos facilitam a compreensão por sua semelhança com o português. São muito úteis na interpretação de textos em língua estrangeira.

2. A palavra inglesa 'actually' pode ser traduzida como 'atualmente' em português.

Resposta: ERRADO

Comentário: 'Actually' é um FALSO COGNATO. Significa 'na verdade', 'de fato', não 'atualmente'. 'Atualmente' em inglês é 'currently' ou 'nowadays'.

3. Na técnica de leitura chamada 'scanning', o leitor percorre rapidamente o texto em busca de informações específicas, como nomes, datas ou palavras-chave.

Resposta: CERTO

Comentário: Scanning é a busca direcionada por informações específicas. É diferente de skimming, que é a leitura rápida para ter uma ideia geral do texto.

4. O conectivo 'however' indica adição de informações, equivalendo a 'além disso' em português.

Resposta: ERRADO

Comentário: 'However' indica OPOSIÇÃO/CONTRASTE, equivalendo a 'porém', 'entretanto', 'contudo'. Para 'além disso', usamos 'moreover', 'furthermore' ou 'besides'.

5. Ao interpretar um texto em língua estrangeira, é fundamental identificar o referente dos pronomes (como 'it', 'they', 'this') para compreender corretamente as informações.

Resposta: CERTO

Comentário: Identificar referências pronominais é essencial para a compreensão. As bancas frequentemente perguntam a que termo um pronome se refere no texto.

& Vocabulário Técnico

RESUMO

O vocabulário técnico cobrado na PRF concentra-se em termos relacionados a trânsito, segurança pública, veículos e procedimentos policiais. Dominar esse vocabulário específico facilita muito a compreensão dos textos.

Termos de trânsito: traffic (trânsito), highway/road (rodovia), lane (faixa), speed limit (limite de velocidade), driver's license (carteira de motorista), seat belt (cinto de segurança), traffic jam (engarrafamento).

Termos de veículos: vehicle (veículo), truck (caminhão), motorcycle (motocicleta), engine (motor), tire/tyre (pneu), steering wheel (volante), brake (freio), headlight (farol).

Termos de segurança/polícia: officer (policia), patrol (patrulha), arrest (prender), crime scene (cena do crime), investigation (investigação), evidence (prova/evidência), witness (testemunha), suspect (suspeito).

Termos legais: law (lei), regulation (regulamento), fine (multa), penalty (penalidade), violation/offense (infração), enforcement (fiscalização), compliance (conformidade), prohibition (proibição).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir 'highway' (rodovia) com 'high way' (caminho alto - não existe)
- Traduzir 'injury' como 'injúria' (é 'lesão/ferimento', não o crime de injúria)
- Não saber que 'evidence' é incontável em inglês (não existe 'evidences' como 'provas')
- Confundir 'policy' (política/norma) com 'police' (polícia)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O termo 'seat belt' refere-se ao cinto de segurança utilizado pelos ocupantes de veículos.

Resposta: CERTO

Comentário: 'Seat belt' é literalmente 'cinto de assento', ou seja, cinto de segurança. 'Belt' sozinho significa 'cinto' em geral.

2. A palavra 'fine' em contexto de trânsito significa 'bem' ou 'ótimo'.

Resposta: ERRADO

Comentário: Em contexto de trânsito e infrações, 'fine' significa MULTA (substantivo) ou MULTAR (verbo). No sentido de 'bem/ótimo', é usado como adjetivo: 'I'm fine' (estou bem).

3. O termo 'witness' designa a testemunha de um fato ou ocorrência.

Resposta: CERTO

Comentário: 'Witness' significa testemunha. Pode ser usado como substantivo (a witness = uma testemunha) ou verbo (to witness = testemunhar).

4. A expressão 'traffic jam' pode ser traduzida como 'geleia de trânsito'.

Resposta: ERRADO

Comentário: Embora 'jam' possa significar 'geleia', a expressão 'traffic jam' é idiomática e significa ENGARRAFAMENTO ou congestionamento de trânsito.

5. O termo 'enforcement' refere-se à aplicação e fiscalização de leis e regulamentos.

Resposta: CERTO

Comentário: 'Enforcement' significa aplicação/fiscalização. 'Law enforcement' é a aplicação da lei, e 'law enforcement officer' é o agente de aplicação da lei (policial).

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

4 assuntos prioritários

& Infrações administrativas no CTB (art. 161 ao 255)

RESUMO

As infrações de trânsito são classificadas em quatro naturezas conforme a gravidade: leve (3 pontos), média (4 pontos), grave (5 pontos) e gravíssima (7 pontos). A penalidade de multa segue multiplicadores aplicados sobre a UFIR ou valor de referência.

Os valores das multas seguem multiplicadores: leve (3x), média (4x), grave (5x) e gravíssima (7x). Infrações gravíssimas podem ter fatores multiplicadores de 3x, 5x, 10x, 20x ou 60x, dependendo do tipo específico de infração.

O condutor que atingir 20 pontos no período de 12 meses terá a CNH suspensa. Com a Lei 14.071/20, esse limite passou a 20, 30 ou 40 pontos, dependendo de ter ou não infrações gravíssimas no período.

Principais infrações gravíssimas: dirigir sob influência de álcool (art. 165), dirigir sem habilitação (art. 162, I), disputar corrida (racha - art. 173), não parar diante de sinal vermelho (art. 208), ultrapassagem em local proibido (art. 211).

As penalidades administrativas são: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão, e frequência obrigatória em curso de reciclagem. A apreensão de veículo é medida administrativa, não penalidade.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir medidas administrativas (apreensão, remoção) com penalidades (multa, suspensão)
- Não saber os multiplicadores de multa e pontuação por natureza da infração
- Esquecer que o limite de pontos agora varia conforme infrações gravíssimas (20, 30 ou 40)
- Achar que todas as gravíssimas são multiplicadas por 7 - algumas têm multiplicadores maiores

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A infração de natureza gravíssima gera 7 pontos na CNH e multa com multiplicador de 7 vezes o valor base.

Resposta: CERTO

Comentário: Infrações gravíssimas geram 7 pontos. A multa básica gravíssima é 7x o valor de referência, podendo ter multiplicadores adicionais (3x, 5x, 10x, 20x ou 60x) para infrações específicas.

2. A apreensão do veículo é uma das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Resposta: ERRADO

Comentário: A apreensão é MEDIDA ADMINISTRATIVA, não penalidade. As penalidades são: advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão e curso de reciclagem.

3. Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool constitui infração de natureza gravíssima.

Resposta: CERTO

Comentário: Dirigir sob influência de álcool (art. 165 do CTB) é infração gravíssima com multiplicador de 10x, além de suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo.

4. O condutor que atingir 20 pontos em infrações no período de 12 meses terá seu direito de dirigir suspenso, independentemente da natureza das infrações.

Resposta: ERRADO

Comentário: Após a Lei 14.071/20, o limite varia: 20 pontos se houver 2+ gravíssimas; 30 pontos se houver 1 gravíssima; 40 pontos se não houver gravíssima. Não é fixo em 20 pontos para todos os casos.

5. Antes da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deve ser garantido ao infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Resposta: CERTO

Comentário: O CTB garante contraditório e ampla defesa no processo administrativo. O condutor pode apresentar defesa prévia, recursos em 1ª e 2ª instâncias antes da aplicação definitiva da penalidade.

& Normas gerais de circulação e conduta (art. 26 ao 67)

RESUMO

O CTB estabelece que a circulação de veículos ocorre pelo lado direito da via, admitida a ultrapassagem pelo lado esquerdo, salvo exceções previstas em lei. A velocidade deve ser compatível com a segurança.

A ultrapassagem deve ser feita pela esquerda. Exceção: quando o veículo à frente estiver sinalizando que vai virar à esquerda. Antes de ultrapassar, o condutor deve certificar-se de que pode fazê-lo sem risco.

Velocidades máximas (onde não houver sinalização): vias urbanas - locais 30km/h, coletoras 40km/h, arteriais 60km/h, trânsito rápido 80km/h. Rodovias - 110km/h (automóveis), 90km/h (ônibus e microônibus), 80km/h (demais veículos).

O condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal. Em interseções e travessias de pedestres, deve parar antes da faixa. Na mudança de faixa, deve sinalizar e verificar se não há risco.

Nas rotatórias, a preferência é de quem já está circulando nela. Nos cruzamentos sem sinalização, a preferência é do veículo que vier pela direita. Veículos em vias preferenciais têm preferência sobre os de vias secundárias.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Esquecer que nas rotatórias a preferência é de quem já está dentro, não de quem entra
- Confundir as velocidades máximas das diferentes vias urbanas e rodovias
- Não lembrar que ultrapassagem pela direita é permitida quando o outro vai virar à esquerda
- Achar que a preferência da direita vale sempre, ignorando sinalização e vias preferenciais

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Segundo o CTB, a circulação de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá ao sentido de mão de direção da via.

Resposta: CERTO

Comentário: O CTB determina que os veículos circulem pelo lado direito da via (mão de direção), com exceções previstas em lei, como ultrapassagem.

2. Nas rodovias, a velocidade máxima permitida para automóveis é de 120 km/h, quando não houver sinalização específica.

Resposta: ERRADO

Comentário: A velocidade máxima para automóveis em rodovias, quando não há sinalização, é de 110 km/h (não 120). Para ônibus é 90 km/h e para demais veículos é 80 km/h.

3. Em cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que vier pela direita do condutor.

Resposta: CERTO

Comentário: É a regra geral: em cruzamentos sem sinalização, a preferência é de quem vem pela direita. Porém, veículos em vias preferenciais têm preferência sobre os de vias secundárias.

4. Em rotatórias, a preferência de passagem é do veículo que está tentando ingressar no fluxo circular.

Resposta: ERRADO

Comentário: Na rotatória, a preferência é de quem JÁ ESTÁ DENTRO dela, não de quem está entrando. Quem entra deve dar preferência ao fluxo circular.

5. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando a intenção de entrar à esquerda.

Resposta: CERTO

Comentário: Regra geral: ultrapassagem pela esquerda. Exceção: quando o veículo à frente sinaliza que vai virar à esquerda, permite-se ultrapassagem pela direita.

& Sistema Nacional de Trânsito (art. 5 ao 25)

RESUMO

O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o conjunto de órgãos e entidades da União, Estados, DF e Municípios que exercem atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, fiscalização e operação do trânsito.

Os órgãos normativos são: CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), CETRAN (estadual) e CONTRANDIFE (DF). O CONTRAN é o coordenador máximo do SNT e órgão normativo superior, subordinado ao Ministério dos Transportes.

Os órgãos executivos são: SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito - antigo DENATRAN), DETRAN (estadual) e órgão executivo municipal. O SENATRAN é o órgão máximo executivo da União.

Os órgãos executivos rodoviários são: DNIT (rodovias federais), DER (rodovias estaduais) e órgãos municipais. Os órgãos de fiscalização são: PRF (rodovias federais), polícias militares (vias estaduais e municipais, por convênio).

A PRF, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é responsável pela fiscalização, policiamento ostensivo e atendimento de acidentes nas rodovias federais. Exerce funções de polícia judiciária e administrativa de trânsito.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir órgãos normativos (CONTRAN) com executivos (SENATRAN) ou fiscalizadores (PRF)
- Não saber que SENATRAN é a nova denominação do antigo DENATRAN
- Achar que a PRF pode fiscalizar em rodovias estaduais - é competência do DER/PM
- Confundir competências entre CONTRAN (normas) e SENATRAN (execução)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, subordinado ao Ministério dos Transportes.

Resposta: CERTO

Comentário: O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) é o órgão máximo normativo e consultivo, coordenador do SNT. Está subordinado ao Ministério dos Transportes.

2. A Polícia Rodoviária Federal é responsável pela fiscalização de trânsito em rodovias federais e estaduais.

Resposta: ERRADO

Comentário: A PRF fiscaliza apenas rodovias FEDERAIS. Rodovias estaduais são fiscalizadas pelos DERs e Polícias Militares (mediante convênio com os órgãos de trânsito).

3. O SENATRAN (antiga DENATRAN) é o órgão máximo executivo de trânsito da União.

Resposta: CERTO

Comentário: A Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), nova denominação do DENATRAN, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, subordinado ao Ministério dos Transportes.

4. Os DETRANs são órgãos normativos estaduais responsáveis por editar resoluções sobre trânsito no âmbito de seus estados.

Resposta: ERRADO

Comentário: Os DETRANs são órgãos EXECUTIVOS estaduais, não normativos. Os órgãos normativos estaduais são os CETRANs (Conselhos Estaduais de Trânsito).

5. Compete à PRF, além da fiscalização de trânsito, exercer funções de polícia judiciária nas rodovias federais.

Resposta: CERTO

Comentário: A PRF exerce policiamento ostensivo, fiscalização de trânsito, atendimento de acidentes e funções de polícia judiciária (como prisão em flagrante) nas rodovias federais.

& Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312)

RESUMO

Os crimes de trânsito são definidos nos artigos 302 a 312 do CTB. São crimes de menor potencial ofensivo aqueles com pena máxima de até 2 anos (aplicam-se os institutos da Lei 9.099/95, quando cabíveis).

Homicídio culposo de trânsito (art. 302): pena de 2 a 4 anos de detenção. Se o agente estava sob influência de álcool, a pena é de 5 a 8 anos de reclusão. A pena é aumentada de 1/3 à metade em certas circunstâncias.

Lesão corporal culposa de trânsito (art. 303): pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Com influência de álcool, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Lesão grave ou gravíssima: 2 a 5 anos.

Embriaguez ao volante (art. 306): é crime conduzir veículo com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 mg por litro de ar expelido. Pena: 6 meses a 3 anos de detenção.

Participar de 'racha' (art. 308): pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Se resulta lesão corporal grave: 3 a 6 anos de reclusão. Se resulta morte: 5 a 10 anos de reclusão.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir infração administrativa de embriaguez (qualquer concentração) com crime (6 dg/L ou 0,3 mg/L)
- Esquecer que a pena de homicídio culposo aumenta significativamente com embriaguez (5 a 8 anos)
- Não saber que fuga do local de acidente é crime, não apenas infração administrativa
- Achar que dirigir sem habilitação é sempre crime - só é crime se gerar perigo de dano

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O crime de embriaguez ao volante se caracteriza quando o condutor apresenta concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue.

Resposta: CERTO

Comentário: O crime do art. 306 do CTB exige concentração igual ou superior a 6 dg/L de sangue ou 0,3 mg/L de ar alveolar. Abaixo disso, é apenas infração administrativa.

2. O homicídio culposo na direção de veículo automotor tem pena de detenção de 2 a 4 anos, não havendo agravamento se o condutor estava sob influência de álcool.

Resposta: ERRADO

Comentário: Se o homicídio culposo ocorre com o condutor sob influência de álcool, a pena é de 5 a 8 anos de RECLUSÃO (não detenção), significativamente mais grave.

3. Afastar-se o condutor do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída constitui crime de trânsito.

Resposta: CERTO

Comentário: O art. 305 do CTB tipifica a fuga do local de acidente como crime, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de suspensão do direito de dirigir.

4. Conduzir veículo automotor sem possuir habilitação é sempre crime de trânsito, independentemente de gerar ou não perigo concreto.

Resposta: ERRADO

Comentário: O art. 309 exige que a condução sem habilitação GERE PERIGO DE DANO para configurar crime. Sem perigo concreto, é apenas infração administrativa (art. 162, I).

5. A participação em competição não autorizada ('racha') que resulte em morte tem pena prevista de 5 a 10 anos de reclusão.

Resposta: CERTO

Comentário: O art. 308 prevê: racha simples (6 meses a 3 anos de detenção); com lesão grave (3 a 6 anos de reclusão); com morte (5 a 10 anos de reclusão).

DIREITO ADMINISTRATIVO

3 assuntos prioritários

& Atos Administrativos

RESUMO

Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações.

Os requisitos (ou elementos) do ato administrativo são: Competência (quem pode praticar), Finalidade (sempre o interesse público), Forma (como deve ser exteriorizado), Motivo (situação de fato e de direito) e Objeto (conteúdo do ato).

Os atributos dos atos administrativos são: Presunção de Legitimidade (presume-se verdadeiro e legal até prova em contrário), Imperatividade (impõe obrigações independente de concordância), Autoexecutoriedade (execução direta sem autorização judicial) e Tipicidade.

Classificação quanto à liberdade: atos vinculados (todos os elementos definidos em lei, sem margem de escolha) e atos discricionários (há margem de escolha quanto a conveniência e oportunidade - mérito administrativo). O Judiciário controla a legalidade, não o mérito.

Extinção dos atos: anulação (ilegalidade - efeitos ex tunc), revogação (inconveniência/inoportunidade - efeitos ex nunc), cassação (descumprimento de condições), caducidade (norma superveniente) e contraposição (ato posterior incompatível).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir anulação (ilegalidade) com revogação (mérito)
- Achar que atos discricionários não podem ser controlados judicialmente - podem, quanto à legalidade
- Confundir atributos com requisitos do ato administrativo
- Esquecer que anulação retroage (ex tunc) e revogação não retroage (ex nunc)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é absoluta, não admitindo prova em contrário pelo administrado.

Resposta: ERRADO

Comentário: A presunção de legitimidade é RELATIVA (juris tantum). O administrado pode provar a ilegalidade ou falsidade do ato. Inverte-se o ônus da prova.

2. A anulação de ato administrativo ilegal produz efeitos retroativos (ex tunc), enquanto a revogação por conveniência produz efeitos prospectivos (ex nunc).

Resposta: CERTO

Comentário: Anulação: vício de legalidade, efeitos ex tunc (retroagem à origem). Revogação: mérito/oportunidade, efeitos ex nunc (da revogação em diante), preservando efeitos já produzidos.

3. O Poder Judiciário pode analisar o mérito administrativo dos atos discricionários, substituindo a decisão do administrador por outra que entender mais conveniente.

Resposta: ERRADO

Comentário: O Judiciário controla apenas a LEGALIDADE, não o MÉRITO administrativo. Não pode substituir a escolha do administrador. Pode anular ato ilegal, mas não revogar por inconveniência.

4. São requisitos (elementos) do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

Resposta: CERTO

Comentário: Os cinco requisitos do ato administrativo são: CO-FI-FO-MO-OB. Competência (quem), Finalidade (para quê), Forma (como), Motivo (por quê) e Objeto (o quê).

5. A autoexecutoriedade permite que a Administração execute diretamente seus atos, independentemente de autorização judicial, em todos os casos.

Resposta: ERRADO

Comentário: A autoexecutoriedade NÃO está presente em todos os atos. Alguns exigem intervenção judicial, como cobrança de multas (execução fiscal) e desapropriação com valor controvertido.

& Poderes Administrativos

RESUMO

Poderes administrativos são prerrogativas instrumentais conferidas à Administração para cumprir suas finalidades. São poderes-deveres: a autoridade não pode deles dispor ou deixar de exercê-los quando necessário.

Poder Vinculado: a lei define todos os aspectos da atuação, não há margem de escolha. Poder Discricionário: a lei deixa margem para o administrador avaliar a conveniência e oportunidade (mérito), nos limites legais.

Poder Hierárquico: organiza a Administração em níveis de subordinação. Permite: dar ordens, fiscalizar, delegar e avocar competências, rever atos dos subordinados. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes nem entre Poderes.

Poder Disciplinar: permite apurar infrações e aplicar penalidades a servidores e particulares com vínculo com a Administração. É interno e decorre da hierarquia. Não se confunde com o poder punitivo estatal (penal).

Poder de Polícia: condiciona e restringe direitos e liberdades individuais em favor do interesse público. Atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Não se delega a particulares.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir poder de polícia administrativo com polícia judiciária (segurança pública)
- Achar que poder regulamentar pode criar direitos - apenas regulamenta o que a lei prevê
- Confundir poder hierárquico com poder disciplinar - hierarquia organiza, disciplinar pune
- Esquecer que poder de polícia tem discricionariedade limitada pela lei

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O poder regulamentar permite que o Chefe do Executivo edite decretos que criem obrigações não previstas em lei, desde que para atender ao interesse público.

Resposta: ERRADO

Comentário: O poder regulamentar serve para dar FIEL EXECUÇÃO às leis. Não pode criar obrigações ou direitos não previstos na lei regulamentada. Isso violaria a legalidade.

2. O poder de polícia administrativa se caracteriza pela atividade da Administração que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade em razão do interesse público.

Resposta: CERTO

Comentário: É a definição do poder de polícia: condicionar e restringir o exercício de direitos individuais em benefício da coletividade. Exemplos: fiscalização sanitária, ambiental, de trânsito.

3. O poder disciplinar da Administração Pública permite a aplicação de penalidades a qualquer cidadão que descumpra normas administrativas.

Resposta: ERRADO

Comentário: O poder disciplinar aplica-se a quem tem VÍNCULO ESPECÍFICO com a Administração (servidores, contratados). Para cidadãos em geral sem vínculo, aplica-se o poder de polícia.

4. A delegação de competências é instituto que decorre do poder hierárquico, permitindo que autoridade superior transfira parte de suas atribuições a subordinados.

Resposta: CERTO

Comentário: A delegação é uma das manifestações do poder hierárquico. A autoridade superior pode delegar competências a subordinados, mantendo a responsabilidade pela escolha do delegado.

5. O poder de polícia administrativa pode ser integralmente delegado a particulares, desde que mediante contrato administrativo.

Resposta: ERRADO

Comentário: O poder de polícia, por envolver autoridade estatal e coerção, NÃO pode ser delegado a particulares. Atos materiais preparatórios podem ser terceirizados, mas não o poder em si.

Responsabilidade Civil do Estado

RESUMO

A Constituição Federal (art. 37, §6º) adota a teoria do risco administrativo: o Estado responde OBJETIVAMENTE pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de comprovação de culpa.

Responsabilidade objetiva exige três elementos: conduta do agente público, dano ao particular e nexo de causalidade entre conduta e dano. Não se exige comprovação de dolo ou culpa do agente.

Excludentes de responsabilidade (rompem o nexo causal): culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. A culpa concorrente da vítima não exclui, mas atenua a responsabilidade.

Ação regressiva: se o Estado indenizar o particular, pode cobrar do agente que causou o dano, desde que comprove dolo ou culpa deste. A ação regressiva é imprescritível contra agentes que causaram dano ao erário.

Responsabilidade por omissão: a doutrina majoritária entende que é SUBJETIVA, exigindo prova de culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Exemplo: buracos em vias públicas, falta de sinalização.

PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir responsabilidade objetiva do Estado com responsabilidade do agente (que é subjetiva)
- Achar que culpa concorrente da vítima exclui responsabilidade - apenas atenua
- Esquecer que a ação regressiva contra o agente é imprescritível
- Aplicar responsabilidade objetiva em casos de omissão (a maioria da doutrina defende subjetiva)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, bastando demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal.

Resposta: CERTO

Comentário: A CF/88 (art. 37, §6º) consagra a responsabilidade objetiva do Estado (teoria do risco administrativo). Exige-se apenas conduta, dano e nexo causal, sem necessidade de provar culpa.

2. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado, pois rompe o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido.

Resposta: CERTO

Comentário: A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade estatal. Se a vítima foi a única causadora do dano, o Estado não responde. Culpa concorrente apenas atenua.

3. O Estado pode cobrar do agente público os valores pagos a título de indenização, independentemente de comprovação de dolo ou culpa deste.

Resposta: ERRADO

Comentário: A ação regressiva contra o agente exige comprovação de DOLO OU CULPA. Perante o particular, o Estado responde objetivamente; mas perante o agente, a responsabilidade é subjetiva.

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão, segundo a doutrina majoritária, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa por parte da Administração.

Resposta: CERTO

Comentário: A doutrina majoritária entende que, em casos de OMISSÃO (falha do serviço), aplica-se a responsabilidade subjetiva. Deve-se provar que o Estado tinha o dever de agir e foi negligente.

5. A ação de regresso do Estado contra o agente causador do dano prescreve no mesmo prazo das ações contra o próprio Estado.

Resposta: ERRADO

Comentário: A ação regressiva contra agentes que causaram dano ao erário é IMPRESCRITÍVEL (CF, art. 37, §5º). Mesmo que passem décadas, o Estado pode cobrar do agente.

DIREITO CONSTITUCIONAL

7 assuntos prioritários

& Direitos e Garantias Fundamentais

RESUMO

Os direitos e garantias fundamentais estão no Título II da CF/88 (art. 5º a 17). Incluem direitos individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade e políticos. São cláusulas pétreas (art. 60, §4º, IV).

O art. 5º consagra a igualdade formal ('todos são iguais perante a lei') e material (tratar desigualmente os desiguais). Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são os pilares.

Princípio da legalidade: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Liberdades: locomoção, pensamento, expressão, consciência, crença, reunião, associação.

Garantias processuais fundamentais: devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência, direito ao silêncio, vedação de provas ilícitas, juiz natural, proibição de tribunais de exceção.

Remédios constitucionais: habeas corpus (liberdade de locomoção), habeas data (acesso a dados pessoais), mandado de segurança (direito líquido e certo), mandado de injunção (omissão legislativa), ação popular (patrimônio público).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que direitos fundamentais são absolutos - podem ser limitados em caso de colisão
- Confundir os remédios constitucionais e seus cabimentos específicos
- Esquecer que o rol do art. 5º é exemplificativo, não taxativo (§2º)
- Não perceber a diferença entre direitos (bens tutelados) e garantias (instrumentos de proteção)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Segundo a Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais são absolutos, não admitindo qualquer tipo de restrição.

Resposta: ERRADO

Comentário: Os direitos fundamentais NÃO são absolutos. Em caso de colisão entre direitos, pode haver limitação, desde que observados a proporcionalidade e o núcleo essencial de cada direito.

2. O habeas corpus é o remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal.

Resposta: CERTO

Comentário: O habeas corpus (art. 5º, LXVIII) protege especificamente a liberdade de ir, vir e permanecer. Cabe contra violência ou coação ilegal, seja já consumada ou iminente (preventivo).

3. O princípio da presunção de inocência impede que o acusado seja submetido a qualquer medida restritiva de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Resposta: ERRADO

Comentário: A presunção de inocência impede considerar culpado antes do trânsito em julgado, mas NÃO impede prisões cautelares (preventiva, temporária, em flagrante) quando preenchidos os requisitos legais.

4. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

Resposta: CERTO

Comentário: O MS (art. 5º, LXIX) é remédio residual: protege direito líquido e certo (comprovado de plano) quando não for caso de HC (liberdade de locomoção) ou HD (dados pessoais).

5. Os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal formam um rol taxativo, não sendo possível reconhecer outros direitos além dos ali expressamente listados.

Resposta: ERRADO

Comentário: O rol do art. 5º é EXEMPLIFICATIVO. O §2º prevê que não se excluem outros direitos decorrentes do regime, princípios constitucionais ou tratados internacionais.

Organização do Estado

RESUMO

O Brasil adota a forma federativa de Estado, composta por União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos (auto-organização, autogoverno, autoadministração). Não há hierarquia entre os entes, mas divisão de competências.

A União tem dupla face: representa a República Federativa (externamente) e é pessoa jurídica de direito público interno (ente federado). Bens da União: terras devolutas para defesa, mar territorial, recursos minerais, etc.

Competência exclusiva da União (art. 21): indelegável. Exemplos: declarar guerra, emitir moeda, manter relações exteriores, administrar reservas cambiais. Competência privativa (art. 22): delegável por lei complementar.

Competência comum (art. 23): União, Estados, DF e Municípios. Exemplos: zelar pela guarda da Constituição, saúde, educação, meio ambiente. Competência concorrente (art. 24): União (normas gerais), Estados/DF (suplementar).

Estados organizam-se por Constituições Estaduais (poder constituinte derivado decorrente). Podem criar regiões metropolitanas. Competência residual: o que não for da União ou Municípios, é dos Estados.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir competência exclusiva (indelegável) com privativa (delegável por LC)
- Achar que existe hierarquia entre entes federados - existe divisão de competências
- Esquecer que o DF tem competências de Estado E de Município
- Confundir competência comum (material/administrativa) com concorrente (legislativa)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Na organização político-administrativa brasileira, os entes federativos são hierarquicamente organizados, estando os Municípios subordinados aos Estados e estes à União.

Resposta: ERRADO

Comentário: NÃO há hierarquia entre os entes federados. União, Estados, DF e Municípios são AUTÔNOMOS. O que existe é divisão constitucional de competências, não subordinação.

2. A competência privativa da União para legislar pode ser delegada aos Estados por lei complementar.

Resposta: CERTO

Comentário: A competência privativa (art. 22) admite delegação aos Estados por lei complementar federal. Já a competência exclusiva (art. 21) é indelegável.

3. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é concorrente entre União, Estados e Municípios.

Resposta: ERRADO

Comentário: Legislar sobre trânsito e transporte é competência PRIVATIVA da União (art. 22, XI). Não é competência concorrente. Municípios podem apenas regulamentar localmente.

4. O Distrito Federal acumula as competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios.

Resposta: CERTO

Comentário: O DF tem natureza híbrida. Por não ser dividido em Municípios, exerce as competências estaduais E municipais (art. 32, §1º).

5. A competência comum entre os entes federativos refere-se a matérias em que todos podem atuar administrativamente, como saúde e educação.

Resposta: CERTO

Comentário: Competência comum (art. 23) é administrativa/material. Todos os entes podem atuar em saúde, educação, meio ambiente, patrimônio cultural, etc. Deve haver cooperação.

& Segurança Pública (Art. 144)

RESUMO

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, caput).

Órgãos de segurança pública da União: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal. Órgãos estaduais: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal.

Polícia Federal: apurar infrações contra ordem política/social, tráfico internacional, crimes federais; polícia de fronteiras, aeroportos, marítima; polícia judiciária da União.

Polícia Rodoviária Federal: patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal: patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Ambas são polícias preventivas/ostensivas, não judiciárias.

Polícia Civil: polícia judiciária e apuração de infrações penais (exceto militares). Polícia Militar: polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Bombeiros: atividades de defesa civil além das atribuições definidas em lei.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir funções da PRF (patrulhamento ostensivo de rodovias) com da PF (polícia judiciária federal)
- Achar que Guardas Municipais são órgãos de segurança pública do art. 144 - não estão no rol
- Esquecer que PC faz polícia judiciária e PM faz policiamento ostensivo
- Não saber que a segurança pública é responsabilidade de TODOS, não só do Estado

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Segundo a Constituição Federal, a segurança pública é dever exclusivo do Estado, não cabendo responsabilidade à sociedade.

Resposta: ERRADO

Comentário: A CF/88 diz que segurança pública é 'dever do Estado, direito e RESPONSABILIDADE DE TODOS'. A sociedade também tem papel na preservação da ordem pública.

2. Compete à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Resposta: CERTO

Comentário: É a função constitucional da PRF (art. 144, §2º): patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É polícia preventiva/ostensiva, não investigativa.

3. A Polícia Federal exerce a função de polícia judiciária da União e tem competência para apurar todas as infrações penais ocorridas em território federal.

Resposta: ERRADO

Comentário: A PF é polícia judiciária da União, mas NÃO apura todas as infrações. Apura infrações federais específicas (art. 144, §1º). Crimes estaduais são apurados pela Polícia Civil.

4. As polícias civis exercem funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as de competência da União e as militares.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 144, §4º: às PCs incumbem a polícia judiciária e apuração de infrações penais, EXCETO as militares e as de competência da União (que cabem à PF).

5. As Guardas Municipais estão incluídas no rol de órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal.

Resposta: ERRADO

Comentário: As Guardas Municipais NÃO estão no rol do art. 144 como órgãos de segurança pública. São mencionadas no §8º para proteção de bens e instalações municipais.

& Poder Executivo

RESUMO

O Poder Executivo federal é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Adota-se o presidencialismo: Presidente é chefe de Estado (representa o país) e chefe de Governo (conduz a política interna).

Requisitos para Presidente: brasileiro nato, maior de 35 anos, pleno exercício dos direitos políticos, filiação partidária. Eleição pelo sistema majoritário em dois turnos (se necessário).

Mandato de 4 anos, permitida uma reeleição para período subsequente (EC 16/97). O Presidente toma posse em 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, perante o Congresso Nacional.

Competências privativas do Presidente (art. 84): nomear e exonerar ministros, exercer direção superior da administração, sancionar/vetar/promulgar leis, decretar estado de defesa/sítio, celebrar tratados, declarar guerra (com autorização do CN).

Linha sucessória: Vice-Presidente, Presidente da Câmara, Presidente do Senado, Presidente do STF. Em caso de impedimento, há substituição; em caso de vacância, há sucessão.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir impedimento (temporário - substituição) com vacância (definitiva - sucessão)
- Esquecer os diferentes procedimentos de eleição conforme a vacância seja nos 2 primeiros ou últimos anos
- Não saber que a reeleição é permitida apenas para o período SUBSEQUENTE
- Confundir competências do Presidente com do Congresso Nacional

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O Presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de Governo, característica do sistema presidencialista adotado no Brasil.

Resposta: CERTO

Comentário: No presidencialismo, o Presidente é chefe de Estado (representa o país externamente) e chefe de Governo (dirige a política interna). No parlamentarismo, essas funções são separadas.

2. A Constituição permite ao Presidente da República reeleição para até dois mandatos consecutivos.

Resposta: ERRADO

Comentário: A CF permite UMA reeleição para o período imediatamente subsequente (EC 16/97). Ou seja, pode exercer no máximo dois mandatos consecutivos, não três.

3. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente no terceiro ano de mandato, será realizada nova eleição direta noventa dias após a última vaga.

Resposta: ERRADO

Comentário: Se a vacância ocorrer nos ÚLTIMOS 2 ANOS, a eleição será INDIRETA, pelo Congresso Nacional, em 30 dias. Eleição direta (90 dias) só ocorre se a vacância for nos primeiros 2 anos.

4. A idade mínima para candidatar-se ao cargo de Presidente da República é de 35 anos.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 14, §3º, VI, 'a': a idade mínima de 35 anos é requisito para Presidente, Vice-Presidente e Senador.

5. Compete privativamente ao Presidente da República decretar o estado de sítio, independentemente de autorização do Congresso Nacional.

Resposta: ERRADO

Comentário: O Presidente DECRETA o estado de sítio, mas DEPENDE de autorização do Congresso Nacional (art. 137). É diferente do estado de defesa, que só precisa de comunicação posterior.

& Poder Legislativo

RESUMO

O Poder Legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (bicameralismo). O CN reúne-se anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

Câmara dos Deputados: representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Mandato de 4 anos. Número varia por Estado (mínimo 8, máximo 70). Total: 513 deputados.

Senado Federal: representantes dos Estados e DF, eleitos pelo sistema majoritário. Mandato de 8 anos, renovados a cada 4 anos alternadamente (1/3 e 2/3). Cada Estado tem 3 senadores. Total: 81 senadores.

Competência exclusiva da Câmara: autorizar instauração de processo contra Presidente/Vice/Ministros (2/3), proceder à tomada de contas do Presidente, eleger membros do Conselho da República.

Competência privativa do Senado: processar e julgar Presidente nos crimes de responsabilidade, aprovar nomes indicados pelo Presidente (STF, PGR, etc.), autorizar operações financeiras externas.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir competências da Câmara com do Senado - Câmara autoriza processo, Senado julga
- Errar o sistema eleitoral: Câmara proporcional, Senado majoritário
- Não saber que o mandato de deputado é 4 anos e de senador é 8 anos
- Confundir competências exclusivas do CN com privativas de cada Casa

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto os senadores são eleitos pelo sistema majoritário.

Resposta: CERTO

Comentário: Deputados: sistema proporcional (votos divididos entre partidos/coligações). Senadores: sistema majoritário simples (mais votados vencem, sem segundo turno).

2. Compete à Câmara dos Deputados processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

Resposta: ERRADO

Comentário: A Câmara AUTORIZA a instauração do processo (por 2/3). Quem PROCESSA E JULGA o Presidente nos crimes de responsabilidade é o SENADO, sob presidência do STF.

3. O mandato de senador é de oito anos, renovando-se a representação a cada quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 46, §1º e §2º: mandato de 8 anos. A cada eleição (4 anos), renovam-se alternadamente 1/3 (27 senadores) e depois 2/3 (54 senadores).

4. Cada Estado e o Distrito Federal elegem três senadores, com dois suplentes cada.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 46, §§1º e 3º: 3 senadores por Estado/DF, cada um com 2 suplentes. Total: 27 unidades x 3 = 81 senadores.

5. A autorização para que o Presidente da República declare guerra compete exclusivamente ao Senado Federal.

Resposta: ERRADO

Comentário: Autorizar o Presidente a declarar guerra é competência exclusiva do CONGRESSO NACIONAL (art. 49, II), não só do Senado.

& Poder Judiciário

RESUMO

O Poder Judiciário tem como função típica a jurisdição: solucionar conflitos aplicando a lei ao caso concreto. São garantias da magistratura: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios.

Órgãos do Judiciário (art. 92): STF, CNJ, STJ, TST/TRTs, TSE/TREs, STM/TMs, TJs e juízes estaduais, TRFs e juízes federais. O STF é o guardião da Constituição; o STJ uniformiza a lei federal.

STF: 11 ministros, brasileiros natos, +35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente após aprovação do Senado. Competência: controle de constitucionalidade, julgar autoridades em infrações penais.

STJ: 33 ministros, 1/3 de desembargadores dos TRFs, 1/3 de desembargadores dos TJs, 1/3 dividido entre advogados e membros do MP. Competência: uniformizar interpretação da lei federal, julgar conflitos entre tribunais.

O CNJ é órgão de controle administrativo e financeiro do Judiciário. Não tem função jurisdicional. Composto por 15 membros (nomeados pelo Presidente após aprovação do Senado).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que o CNJ tem função jurisdicional - é órgão de controle administrativo
- Confundir competências do STF (constitucional) com do STJ (lei federal)
- Esquecer o quinto constitucional: 1/5 dos tribunais vem de advogados e MP
- Não saber que ministros do STF devem ser brasileiros NATOS

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e tem por função principal a guarda da Constituição.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 102: 'Compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição'. É o guardião máximo, julgando ações de controle de constitucionalidade e recursos extraordinários.

2. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário com competência para julgar causas de sua competência originária.

Resposta: ERRADO

Comentário: O CNJ é órgão de CONTROLE ADMINISTRATIVO e financeiro do Judiciário. NÃO tem função jurisdicional. Não julga processos, mas fiscaliza a atuação administrativa dos tribunais.

3. Os ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação da escolha pelo Senado Federal por maioria absoluta.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 101, parágrafo único: o Presidente nomeia, após aprovação pela maioria absoluta do Senado. São 11 ministros, brasileiros natos, +35 e -70 anos.

4. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância que contrariem dispositivo da Constituição.

Resposta: ERRADO

Comentário: O recurso EXTRAORDINÁRIO (violação à Constituição) vai para o STF. O STJ julga recurso ESPECIAL (violação à lei federal). É uma distinção fundamental.

5. A inamovibilidade é garantia constitucional que assegura ao magistrado a impossibilidade de ser removido do cargo, salvo por interesse público e decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 93, VIII: o juiz não pode ser removido de seu cargo, exceto por interesse público, mediante decisão por maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, assegurada ampla defesa.

& Princípios Fundamentais

RESUMO

Os princípios fundamentais estão no Título I da CF/88 (art. 1º a 4º). Estabelecem as bases políticas e ideológicas do Estado brasileiro: fundamentos, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, objetivos e princípios internacionais.

Fundamentos da República (art. 1º): Soberania, Cidadania, Dignidade da pessoa humana, Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, Pluralismo político. Memorize: SO-CI-DI-VA-PLU.

Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos (democracia representativa) ou diretamente (democracia direta: plebiscito, referendo, iniciativa popular).

Objetivos fundamentais (art. 3º): construir sociedade livre, justa e solidária; garantir desenvolvimento nacional; erradicar pobreza e reduzir desigualdades; promover o bem de todos sem preconceitos.

Princípios das relações internacionais (art. 4º): independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, repúdio ao terrorismo/racismo, cooperação, concessão de asilo político.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir fundamentos (art. 1º) com objetivos (art. 3º)
- Esquecer que a dignidade da pessoa humana é FUNDAMENTO, não objetivo
- Não saber que a democracia brasileira é mista (representativa e direta)
- Confundir princípios das relações internacionais com objetivos internos

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A dignidade da pessoa humana é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Resposta: ERRADO

Comentário: A dignidade da pessoa humana é FUNDAMENTO da República (art. 1º, III), não objetivo. Os objetivos estão no art. 3º (erradicar pobreza, reduzir desigualdades, etc.).

2. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus fundamentos o pluralismo político.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 1º, V: o pluralismo político é um dos 5 fundamentos da República. Garante a liberdade de criação de partidos e a diversidade de ideias políticas.

3. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 3º, IV: promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminação, é um dos 4 objetivos fundamentais da República.

4. A prevalência dos direitos humanos é fundamento da República Federativa do Brasil.

Resposta: ERRADO

Comentário: A prevalência dos direitos humanos é PRINCÍPIO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS (art. 4º, II), não fundamento da República. Fundamentos estão no art. 1º.

5. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 1º, parágrafo único: consagra a democracia mista. O poder é exercido por representantes (voto) ou diretamente (plebiscito, referendo, iniciativa popular).

DIREITO PENAL

7 assuntos prioritários

& Crimes Contra a Pessoa

RESUMO

Os crimes contra a pessoa estão no Título I da Parte Especial do CP (art. 121 a 154). Dividem-se em: crimes contra a vida, lesões corporais, periclitamento da vida e saúde, rixa, crimes contra a honra e contra a liberdade individual.

Homicídio (art. 121): simples (6 a 20 anos), qualificado (12 a 30 anos), privilegiado (causa de diminuição), culposo (1 a 3 anos). Qualificadoras: motivo torpe/fútil, meio cruel/insidioso, impossibilitar defesa, feminicídio.

Feminicídio (§2º-A): homicídio contra mulher por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica/familiar ou menosprezo/discriminação). É qualificadora, não tipo autônomo.

Lesão corporal (art. 129): leve (3 meses a 1 ano), grave (1 a 5 anos), gravíssima (2 a 8 anos), seguida de morte (4 a 12 anos). Lesão leve admite suspensão condicional do processo.

Crimes contra a honra: calúnia (imputar falsamente fato criminoso), difamação (imputar fato ofensivo à reputação), injúria (ofender a dignidade). Na calúnia e difamação, ofende-se perante terceiros; na injúria, diretamente à vítima.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir calúnia (fato criminoso falso) com difamação (fato ofensivo à reputação)
- Esquecer que feminicídio é QUALIFICADORA do homicídio, não tipo penal autônomo
- Não saber diferenciar as lesões corporais: grave (art. 129, §1º) e gravíssima (§2º)
- Confundir constrangimento ilegal com ameaça

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O feminicídio é um tipo penal autônomo, distinto do homicídio, criado para punir especificamente a morte de mulheres.

Resposta: ERRADO

Comentário: O feminicídio é uma QUALIFICADORA do homicídio (art. 121, §2º, VI), não um tipo penal autônomo. Qualifica o homicídio quando praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

2. A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém fato definido como crime.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 138: caluniar é imputar falsamente fato definido como CRIME. Se for fato ofensivo à reputação (mas não crime), é difamação. Se for ofensa à dignidade (sem fato específico), é injúria.

3. A lesão corporal de natureza grave ocorre quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 129, §1º, I: a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias qualifica a lesão como GRAVE. Outros resultados graves: perigo de vida, debilidade permanente, aceleração de parto.

4. O crime de ameaça somente se configura quando praticado por escrito, sendo atípica a ameaça verbal.

Resposta: ERRADO

Comentário: A ameaça pode ser por palavra, gesto, escrito, ou qualquer outro meio simbólico (art. 147). Não se limita à forma escrita. Basta intimidar alguém de causar-lhe mal injusto e grave.

5. O homicídio qualificado é considerado crime hediondo, sujeitando-se ao regime mais gravoso previsto na Lei 8.072/90.

Resposta: CERTO

Comentário: O homicídio qualificado está no rol de crimes hediondos (Lei 8.072/90), assim como o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio.

& Crimes Contra o Patrimônio

RESUMO

Os crimes contra o patrimônio estão no Título II do CP (art. 155 a 183). Principais: furto, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, apropriação indébita, estelionato, receptação.

Furto (art. 155): subtrair coisa móvel alheia. Pena: 1 a 4 anos e multa. Qualificado (§4º): destruição de obstáculo, abuso de confiança, escalada, chave falsa, concurso de pessoas. Furto noturno: pena aumentada de 1/3.

Roubo (art. 157): subtrair mediante violência ou grave ameaça. Pena: 4 a 10 anos. Causa de aumento (§2º): arma de fogo (2/3), concurso de pessoas (1/3 a metade). Latrocínio (§3º): morte resulta do roubo - 20 a 30 anos.

Diferença furto x roubo: no furto, subtrai-se sem violência ou ameaça; no roubo, há emprego de violência ou grave ameaça. A violência pode ser própria (física) ou imprópria (reduzir capacidade de resistência).

Estelionato (art. 171): obter vantagem ilícita mediante fraude. Pena: 1 a 5 anos. Exemplos: venda de coisa alheia como própria, falsificação de cheque, fraude em seguros. Exige efetivo prejuízo da vítima.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir furto com roubo - furto é sem violência, roubo é com violência ou ameaça
- Não saber que latrocínio é roubo seguido de morte, não homicídio
- Esquecer que estelionato exige fraude que cause efetivo prejuízo
- Confundir apropriação indébita (posse legítima prévia) com furto ou estelionato

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 157: roubo é subtrair coisa móvel alheia, para si ou outrem, mediante grave ameaça ou violência. A violência ou ameaça é o que distingue o roubo do furto.

2. O latrocínio é considerado crime contra a vida, sendo de competência do Tribunal do Júri.

Resposta: ERRADO

Comentário: O latrocínio é crime CONTRA O PATRIMÔNIO (art. 157, §3º, II), não contra a vida. A competência é do juiz singular, não do Júri. Súmula 603/STF.

3. No crime de furto, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 155, §1º: a pena do furto aumenta-se de 1/3 se praticado durante o repouso noturno, independentemente de haver pessoas na residência.

4. A receptação culposa ocorre quando o agente adquire ou recebe coisa que sabe ser produto de crime.

Resposta: ERRADO

Comentário: Se o agente SABE ser produto de crime, é receptação DOLOSA. A culposa ocorre quando DEVE PRESUMIR (deveria saber pela natureza/desproporção do preço). Art. 180, §3º.

5. O estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 171: estelionato exige: meio fraudulento, erro da vítima, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio. A consumação ocorre com a efetiva obtenção da vantagem e o prejuízo.

& Crimes Contra a Administração Pública

RESUMO

Crimes contra a Administração Pública estão no Título XI do CP. Dividem-se em: praticados por funcionário público contra a administração (art. 312-327), praticados por particular contra a administração (art. 328-337-A).

Peculato (art. 312): apropriar-se ou desviar dinheiro, valor ou bem móvel público de que tem posse em razão do cargo. Peculato-furto (§1º): subtrair ou facilitar a subtração valendo-se do cargo.

Concussão (art. 316): exigir vantagem indevida em razão da função. Corrupção passiva (art. 317): solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Diferença: concussão é exigir (impor); corrupção é solicitar (pedir) ou aceitar.

Prevaricação (art. 319): retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Exige elemento subjetivo específico.

Corrupção ativa (art. 333): oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de ofício. É crime praticado por PARTICULAR.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir concussão (exigir) com corrupção passiva (solicitar/aceitar)
- Não saber que corrupção PASSIVA é do funcionário e ATIVA é do particular
- Esquecer o elemento subjetivo da prevaricação (interesse ou sentimento pessoal)
- Não conhecer a amplitude do conceito de funcionário público (art. 327)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O crime de corrupção passiva consiste em exigir vantagem indevida em razão da função pública exercida.

Resposta: ERRADO

Comentário: EXIGIR vantagem é CONCUSSÃO (art. 316). A corrupção passiva (art. 317) é SOLICITAR ou receber ou aceitar promessa de vantagem. A diferença está no verbo: exigir x solicitar.

2. O crime de peculato exige que o funcionário público tenha a posse do bem em razão do cargo.

Resposta: CERTO

Comentário: O peculato-apropriação/desvio (art. 312, caput) exige posse legítima prévia em razão do cargo. Já o peculato-furto (§1º) não exige posse, bastando que o agente se valha do cargo para subtrair.

3. Para efeitos penais, considera-se funcionário público apenas quem ocupa cargo de provimento efetivo na administração direta.

Resposta: ERRADO

Comentário: O conceito do art. 327 é AMPLO: inclui cargo, emprego ou função pública, transitória ou permanente, com ou sem remuneração. Equiparam-se os de empresas públicas, fundações e entidades paraestatais.

4. A prevaricação se configura quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 319: a prevaricação exige o elemento subjetivo específico 'para satisfazer interesse ou sentimento pessoal'. Sem esse elemento, pode configurar outro crime ou mera irregularidade.

5. O crime de corrupção ativa é praticado pelo funcionário público que aceita vantagem indevida para praticar ato de ofício.

Resposta: ERRADO

Comentário: A corrupção ATIVA (art. 333) é praticada pelo PARTICULAR que oferece ou promete vantagem. O funcionário que aceita pratica corrupção PASSIVA (art. 317).

& Teoria do Crime

RESUMO

Crime é fato típico, ilícito (antijurídico) e culpável. Fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ilcitude: contrariedade ao direito. Culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilcitude e exigibilidade de conduta diversa.

Excludentes de tipicidade: princípio da insignificância (bagatela), adequação social, ausência de conduta voluntária (coação física absoluta, atos reflexos, sonambulismo).

Excludentes de ilcitude (art. 23): legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. São causas que tornam o fato lícito, apesar de típico.

Legítima defesa (art. 25): repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, usando moderadamente os meios necessários. Excesso pode ser doloso ou culposos.

Excludentes de culpabilidade: inimputabilidade (menoridade, doença mental, embriaguez completa acidental), erro de proibição inevitável, coação moral irresistível, obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir excludentes de ilcitude com excludentes de culpabilidade
- Esquecer que a legítima defesa exige moderação nos meios e atualidade/iminência da agressão
- Não saber que menor de 18 é inimputável (excludente de culpabilidade, não de ilcitude)
- Confundir estado de necessidade (perigo) com legítima defesa (agressão)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A legítima defesa autoriza a reação a agressão passada, desde que tenha sido injusta e praticada contra direito do agente.

Resposta: ERRADO

Comentário: A legítima defesa exige agressão ATUAL ou IMINENTE. Contra agressão passada (já cessada), não cabe legítima defesa, podendo configurar vingança ou crime autônomo.

2. O estado de necessidade se caracteriza quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 24: estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, inevitável por outro modo, e proporcionalidade (bem sacrificado vs. bem salvo).

3. A inimputabilidade por menoridade penal é causa excludente de ilicitude, tornando o fato praticado por menor de 18 anos lícito.

Resposta: ERRADO

Comentário: A menoridade (inimputabilidade) é excludente de CULPABILIDADE, não de ilicitude. O fato continua sendo típico e ilícito, mas o menor não é culpável. Responde pelo ECA, não pelo CP.

4. São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade.

Resposta: CERTO

Comentário: O fato típico (primeiro elemento do crime) compõe-se de: conduta (ação/omissão), resultado (quando exigido), nexo causal (ligação entre conduta e resultado) e tipicidade (adequação ao tipo penal).

5. O excesso na legítima defesa, quando doloso, configura crime autônomo, respondendo o agente pelo resultado causado pelo excesso.

Resposta: CERTO

Comentário: O excesso doloso afasta a excludente quanto à parte excessiva. O agente responde dolosamente pelo excesso. Se o excesso for culposo, responde a título de culpa, se houver previsão legal.

& Aplicação da Lei Penal

RESUMO

A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu (art. 2º do CP). Leis posteriores mais benéficas aplicam-se a fatos anteriores. É a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, CF).

Tempo do crime (art. 4º): considera-se praticado no momento da AÇÃO ou OMISSÃO, ainda que outro seja o momento do resultado. É a teoria da atividade. Importante para imputabilidade e lei vigente.

Lugar do crime (art. 6º): considera-se praticado tanto no lugar da AÇÃO/OMISSÃO quanto no lugar do RESULTADO. É a teoria da ubiquidade. Importante para crimes à distância (transnacionais).

Territorialidade temperada (art. 5º): aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, salvo tratados e convenções. O território inclui embaixadas brasileiras, navios/aeronaves públicas.

Contagem de prazo penal (art. 10): inclui-se o dia do começo. Mês e ano: contam-se pelo calendário comum, não por dias. Diferente do prazo processual, que exclui o dia do começo.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir tempo do crime (teoria da atividade) com lugar do crime (teoria da ubiquidade)
- Esquecer que a lei penal RETROAGE quando é mais benéfica ao réu
- Não saber que o prazo penal inclui o dia do começo (diferente do processual)
- Confundir extraterritorialidade incondicionada com condicionada

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A lei penal mais grave aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, ainda que lei posterior seja mais benéfica.

Resposta: ERRADO

Comentário: A lei penal mais benéfica SEMPRE retroage para beneficiar o réu, mesmo que ele tenha praticado o fato sob a vigência de lei mais severa. É garantia constitucional (art. 5º, XL, CF).

2. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 4º do CP: teoria da ATIVIDADE para o tempo do crime. Isso importa para verificar a lei vigente e a imputabilidade do agente no momento da conduta.

3. Quanto ao lugar do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade, considerando praticado o crime apenas no local da ação ou omissão.

Resposta: ERRADO

Comentário: Para o lugar do crime, adota-se a teoria da UBIQUIDADE (art. 6º): considera-se praticado tanto no lugar da ação/omissão quanto no lugar do resultado.

4. A contagem de prazo penal inclui o dia do começo, diferentemente do prazo processual.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 10 do CP: no prazo penal, inclui-se o dia do começo. No prazo processual (CPP), exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

5. A lei brasileira aplica-se ao crime cometido em aeronave privada brasileira quando em pouso em aeroporto estrangeiro.

Resposta: ERRADO

Comentário: A lei brasileira aplica-se a aeronaves/navios privados brasileiros apenas em ALTO-MAR ou espaço aéreo correspondente. Em território estrangeiro, aplica-se a lei local.

& Imputabilidade Penal

RESUMO

Imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É elemento da culpabilidade. Inimputáveis não são culpáveis, não respondem penalmente.

Menoridade penal (art. 27): menores de 18 anos são inimputáveis. É critério puramente biológico. Respondem pela legislação especial (ECA). A inimputabilidade é presumida, não admitindo prova em contrário.

Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (art. 26): inteiramente incapaz de entender ou determinar-se = inimputável (isento de pena, aplica-se medida de segurança). Parcialmente incapaz = semi-imputável (pena reduzida 1/3 a 2/3).

Embriaguez (art. 28): voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade. Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior: isenta de pena se inteiramente incapaz; reduz a pena de 1/3 a 2/3 se parcialmente.

Teoria da actio libera in causa: quem se coloca em estado de inimputabilidade para cometer crime responde como se imputável fosse. Exemplo: embriagar-se para 'criar coragem' de matar.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que embriaguez voluntária exclui a imputabilidade - não exclui
- Confundir inimputabilidade total com semi-imputabilidade
- Não saber que emoção e paixão não excluem imputabilidade
- Esquecer a teoria da actio libera in causa

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A embriaguez voluntária ou culposa exclui a imputabilidade penal quando o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 28, II: a embriaguez VOLUNTÁRIA ou CULPOSA NÃO exclui a imputabilidade. Só exclui a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.

2. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, respondendo pelas infrações que cometem segundo a legislação especial.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 27 do CP e art. 228 da CF: os menores de 18 anos são inimputáveis penalmente. Respondem pelo ECA (medidas socioeducativas), não pelo Código Penal.

3. A emoção e a paixão são causas excludentes da imputabilidade penal.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 28, I: a emoção e a paixão NÃO excluem a imputabilidade. Podem ser circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição em casos específicos, mas não isentam de pena.

4. O semi-imputável é isento de pena, aplicando-se-lhe medida de segurança em substituição.

Resposta: ERRADO

Comentário: O semi-imputável (art. 26, parágrafo único) não é isento de pena. Sua pena pode ser REDUZIDA de 1/3 a 2/3, ou substituída por medida de segurança se necessitar tratamento. Isento é o inimputável.

5. Pela teoria da actio libera in causa, responde pelo crime aquele que se coloca propositadamente em estado de inimputabilidade para praticá-lo.

Resposta: CERTO

Comentário: A actio libera in causa impede que o agente se beneficie da inimputabilidade que ele mesmo provocou. Se se embriagou para cometer o crime, responde como se imputável fosse.

& Concurso de Pessoas

RESUMO

Concurso de pessoas (art. 29-31) ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para o mesmo crime. Podem ser coautores (realizam o verbo do tipo) ou partícipes (auxiliam, induzem ou instigam sem realizar o verbo).

Teoria monista (unitária): todos respondem pelo mesmo crime, embora cada um na medida de sua culpabilidade. A pena é individualizada conforme a participação de cada agente.

O partícipe responde pelo crime na medida de sua culpabilidade. Se sua participação foi de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Se quis participar de crime menos grave, aplica-se a pena deste.

Circunstâncias incommunicáveis (art. 30): não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Elementares sempre se comunicam se conhecidas.

Autoria mediata: o autor se vale de outra pessoa como instrumento (inimputável, coagido, pessoa em erro). O executor não responde; responde quem o usou como instrumento.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que todos recebem a mesma pena - a pena é individualizada por culpabilidade
- Confundir autor (realiza o verbo) com partícipe (auxilia, induz, instiga)
- Esquecer que as circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo se elementares
- Não saber que o liame subjetivo não exige acordo prévio, basta vontade de contribuir

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. No concurso de pessoas, o partícipe que teve participação de menor importância terá sua pena obrigatoriamente reduzida.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 29, §1º: a redução de 1/6 a 1/3 por participação de menor importância é FACULTATIVA (o juiz 'pode' reduzir), não obrigatória.

2. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam aos demais agentes, salvo quando elementares do crime.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 30: circunstâncias pessoais (ex: reincidência) não se comunicam. Mas elementares (ex: ser funcionário público no peculato) comunicam-se se o outro agente as conhecia.

3. O concurso de pessoas exige prévio acordo de vontades entre os agentes para sua configuração.

Resposta: ERRADO

Comentário: O liame subjetivo (vontade de contribuir) não exige acordo prévio. Basta que cada agente tenha consciência de que contribui para o crime. Pode haver adesão à conduta alheia.

4. Pela teoria monista adotada pelo Código Penal, todos os que concorrem para o crime respondem pela mesma infração, individualizando-se a pena conforme a culpabilidade de cada um.

Resposta: CERTO

Comentário: O CP adota a teoria monista: coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime, mas cada um na medida de sua culpabilidade. A pena é individualizada.

5. Na autoria mediata, tanto o autor mediato quanto o executor material do crime respondem penalmente.

Resposta: ERRADO

Comentário: Na autoria mediata, o executor é usado como 'instrumento' (coagido, em erro, inimputável). Quem responde é apenas o autor MEDIATO, que se valeu do executor.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

6 assuntos prioritários

& Prisão em Flagrante

RESUMO

Flagrante delito é a situação em que alguém é encontrado cometendo ou logo após cometer uma infração penal. A prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa (flagrante facultativo) ou pela autoridade policial (flagrante obrigatório).

Hipóteses de flagrante (art. 302 CPP): flagrante próprio (está cometendo ou acaba de cometer), flagrante impróprio/quase-flagrante (é perseguido logo após), flagrante presumido (é encontrado com objetos que façam presumir ser autor).

Procedimento: apresentação ao delegado, lavratura do auto de prisão em flagrante (APF), nota de culpa em 24 horas, comunicação ao juiz em 24 horas, remessa dos autos ao juiz também em 24 horas.

O juiz, ao receber o APF, deve decidir em 24 horas: relaxar a prisão ilegal, converter em prisão preventiva se presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória (com ou sem fiança).

Flagrantes ilegais: preparado/provocado (agente provoca o crime e impede consumação - Súmula 145 STF), esperado (legítimo, não há indução), forjado (criação de provas falsas - ilegal).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir flagrante esperado (legal) com flagrante preparado (ilegal - Súmula 145)
- Esquecer o prazo de 24 horas para comunicação ao juiz e nota de culpa
- Não saber que o flagrante é precaver e exige conversão judicial
- Achar que apenas policiais podem prender em flagrante - qualquer pessoa pode

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. Qualquer pessoa do povo pode prender quem esteja em situação de flagrante delito, sendo obrigatória a prisão apenas para autoridades policiais.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 301 CPP: qualquer do povo PODE (facultativo) e as autoridades policiais DEVEM (obrigatório) prender quem esteja em flagrante delito.

2. Considera-se em flagrante delito aquele que é encontrado, logo depois, com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele autor da infração.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 302, IV CPP: é o flagrante PRESUMIDO. A pessoa é encontrada logo depois com objetos que fazem presumir a autoria (ex: produto do roubo).

3. O flagrante preparado, quando o agente é induzido a praticar o crime por terceiro, é considerado válido pela jurisprudência do STF.

Resposta: ERRADO

Comentário: O flagrante preparado/provocado é ILEGAL. Súmula 145/STF: 'Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação'.

4. Recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, em até 24 horas, fundamentadamente, decidir sobre a prisão.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 310 CPP: o juiz tem 24 horas para decidir: relaxar se ilegal, converter em preventiva se presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória.

5. A prisão em flagrante, por si só, é suficiente para manter o acusado preso durante todo o processo.

Resposta: ERRADO

Comentário: A prisão em flagrante é PRECAUTELAR (medida inicial). Para perdurar, deve ser convertida em prisão preventiva pelo juiz. Senão, deve-se conceder liberdade provisória.

& Prisão Preventiva e Temporária

RESUMO

A prisão preventiva (art. 311-316 CPP) é medida cautelar que pode ser decretada durante o inquérito ou processo. Exige requisitos: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e periculum libertatis.

Fundamentos da preventiva (art. 312): garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, ou descumprimento de medida cautelar alternativa.

A preventiva só é admitida (art. 313): em crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, reincidente em crime doloso, violência doméstica para garantir medidas protetivas, ou dúvida sobre identidade civil.

A prisão temporária (Lei 7.960/89) é cabível apenas durante o inquérito. Prazo: 5 dias prorrogáveis por mais 5. Em crimes hediondos: 30 dias prorrogáveis por mais 30.

Hipóteses de temporária: imprescindível para investigações, indiciado sem residência fixa ou não fornecer elementos de identidade, ou fundadas razões de autoria em crimes específicos (homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, tráfico, etc.).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que preventiva pode ser decretada de ofício na fase de inquérito - só com representação ou requerimento
- Confundir os prazos: temporária 5+5 dias (ou 30+30 em hediondos), preventiva não tem prazo fixo
- Não saber que temporária só cabe no inquérito, não no processo
- Esquecer que a preventiva exige crime doloso com pena > 4 anos (regra geral)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz de ofício durante o inquérito policial, independentemente de representação da autoridade policial.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 311 CPP: durante o inquérito, a preventiva só pode ser decretada mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP. O juiz não pode decretar de ofício na investigação.

2. A prisão temporária é cabível durante a ação penal quando necessária para garantir a instrução criminal.

Resposta: ERRADO

Comentário: A prisão temporária só cabe durante o INQUÉRITO POLICIAL. Na ação penal, a prisão cautelar é a PREVENTIVA. A temporária tem prazo certo e visa apenas a investigação.

3. A garantia da ordem pública é um dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 312 CPP: a garantia da ordem pública (impedir que o agente continue a delinquir) é um dos fundamentos da preventiva, ao lado da ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A prisão temporária tem prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade, sendo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 em crimes hediondos.

Resposta: CERTO

Comentário: Lei 7.960/89: prazo de 5+5 dias. Lei 8.072/90: para crimes hediondos, prazo de 30+30 dias. Em ambos os casos, a prorrogação exige extrema necessidade comprovada.

5. A prisão preventiva somente pode ser decretada em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Resposta: ERRADO

Comentário: A regra geral é pena > 4 anos, mas há exceções (art. 313): reincidente em crime doloso, violência doméstica, e dúvida sobre identidade civil, independentemente da pena.

& Inquérito Policial

RESUMO

O inquérito policial é procedimento administrativo investigatório, conduzido pela autoridade policial (delegado), destinado a apurar a autoria e materialidade de infrações penais. É inquisitorial, escrito e sigiloso.

Características: procedimento escrito, sigiloso (para terceiros, não para advogado - Súmula Vinculante 14), inquisitorial (sem contraditório), dispensável (o MP pode oferecer denúncia sem IP), oficioso.

Formas de instauração: de ofício (portaria), requisição do MP ou juiz, requerimento do ofendido, auto de prisão em flagrante, notícia crime (delatio criminis).

Prazos para conclusão: preso - 10 dias (federal) ou 30 dias (estadual, podendo ser prorrogado). Solto - 30 dias (federal ou estadual), prorrogável por quantas vezes necessário.

Indiciamento é ato privativo do delegado que indica formalmente alguém como suspeito. Ao final, o delegado elabora relatório circunstanciado. O MP pode: oferecer denúncia, requerer diligências, requerer arquivamento.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir os prazos: preso 10 dias, solto 30 dias (federal)
- Achar que o advogado não tem acesso ao inquérito sigiloso - SV 14 garante acesso
- Esquecer que o inquérito é dispensável (pode haver denúncia sem ele)
- Pensar que o arquivamento impede reabertura - só impede sem novas provas

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O inquérito policial é procedimento indispensável para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Resposta: ERRADO

Comentário: O inquérito é DISPENSÁVEL. O MP pode oferecer denúncia com base em outras fontes de informação, como peças de informação, documentos, CPIs. O inquérito é útil, mas não obrigatório.

2. O sigilo do inquérito policial é oponível ao advogado do investigado, que somente terá acesso após a conclusão das investigações.

Resposta: ERRADO

Comentário: Súmula Vinculante 14: o advogado tem direito de acesso aos elementos JÁ DOCUMENTADOS no inquérito. O sigilo é para terceiros, não para a defesa técnica.

3. O prazo para conclusão do inquérito policial com indiciado preso é de 10 dias, improrrogável.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 10 CPP: com indiciado PRESO, o prazo é de 10 dias, contados da prisão. É improrrogável na esfera federal (na estadual, algumas leis admitem prorrogação).

4. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, que indica formalmente o suspeito como autor provável da infração.

Resposta: CERTO

Comentário: Lei 12.830/13, art. 2º, §6º: o indiciamento é ato de atribuição exclusiva do delegado de polícia. Nem o juiz nem o MP podem determinar o indiciamento.

5. O arquivamento do inquérito policial produz coisa julgada material, impedindo a reabertura das investigações mesmo com novas provas.

Resposta: ERRADO

Comentário: O arquivamento NÃO faz coisa julgada material. Súmula 524/STF: 'Arquivado o inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia'.

& Provas

RESUMO

Provas são os meios pelos quais as partes buscam demonstrar a veracidade de suas alegações. Vigora o princípio da liberdade probatória: são admitidas todas as provas que não sejam ilícitas (art. 155 CPP).

Provas ilícitas são inadmissíveis (art. 5º, LVI, CF). São obtidas com violação de normas constitucionais ou legais. Devem ser desentranhadas dos autos. Aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada: provas derivadas também são ilícitas.

Exceções à ilicitude: fonte independente (prova obtida por fonte lícita distinta), descoberta inevitável (seria encontrada de qualquer forma por meios legais), boa-fé (agente desconhecia a ilicitude).

Ônus da prova: a acusação deve provar os fatos imputados (autoria e materialidade). A defesa pode alegar excludentes, que serão analisadas pelo juiz. Na dúvida, absolve-se (in dubio pro reo).

Espécies de prova: pericial (exames técnicos), testemunhal (pessoas que presenciaram), documental (escritos e gravações), reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, busca e apreensão, interceptação telefônica (exige ordem judicial).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Esquecer que provas derivadas de ilícitas também são ilícitas (teoria dos frutos)
- Não conhecer as exceções: fonte independente, descoberta inevitável
- Confundir prova ilícita (obtida ilegalmente) com prova ilegítima (produzida ilegalmente)
- Achar que qualquer prova favorável justifica absolvição - deve haver dúvida razoável

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. São inadmissíveis, no processo penal, as provas obtidas por meios ilícitos.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 5º, LVI, CF: 'são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos'. Devem ser desentranhadas dos autos (art. 157 CPP).

2. A teoria dos frutos da árvore envenenada determina que as provas derivadas de provas ilícitas também devem ser consideradas ilícitas.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 157, §1º CPP: as provas derivadas de ilícitas são igualmente inadmissíveis. A ilicitude contamina toda a cadeia probatória que dela derive.

3. A prova obtida por fonte independente da prova ilícita original é admissível no processo.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 157, §2º CPP: se a prova pode ser obtida por fonte independente, desvinculada da ilicitude, é admissível. É exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada.

4. O ônus de provar os fatos alegados na denúncia recai exclusivamente sobre o réu, cabendo a ele demonstrar sua inocência.

Resposta: ERRADO

Comentário: O ônus da prova da acusação é do MP/acusador. O réu goza de presunção de inocência. Na dúvida, absolve-se (in dubio pro reo). O réu não precisa provar inocência.

5. A interceptação telefônica é meio de prova que pode ser determinada diretamente pela autoridade policial em casos de urgência.

Resposta: ERRADO

Comentário: A interceptação telefônica exige ORDEM JUDICIAL (art. 5º, XII, CF e Lei 9.296/96). A autoridade policial pode representar, mas somente o juiz pode autorizar.

& Ação Penal

RESUMO

Ação penal é o direito de pedir ao Estado a aplicação da lei penal ao caso concreto. Divide-se em: pública (titularidade do MP) e privada (titularidade do ofendido). A regra é a ação penal pública incondicionada.

Ação Penal Pública Incondicionada: o MP oferece denúncia independentemente da vontade da vítima. É a regra geral. Exemplos: homicídio, roubo, tráfico de drogas.

Ação Penal Pública Condicionada: o MP depende de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça para agir. A representação é retratável até o oferecimento da denúncia.

Ação Penal Privada: o ofendido oferece queixa-crime. Espécies: exclusiva (só o ofendido), personalíssima (crimes contra a honra do casamento), subsidiária da pública (inércia do MP no prazo legal).

Prazos: denúncia com réu preso - 5 dias; réu solto - 15 dias. Queixa-crime: 6 meses a contar do conhecimento da autoria. A ação privada subsidiária cabe se o MP não oferece denúncia no prazo.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir representação (condição de procedibilidade) com queixa-crime (peça inicial)
- Não saber que a ação privada subsidiária só cabe por inércia do MP, não por arquivamento
- Esquecer o prazo decadencial de 6 meses para a queixa-crime
- Achar que em crimes de ação pública o ofendido pode 'retirar a queixa' - não pode (salvo em condicionada, a representação)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A ação penal pública condicionada depende de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia.

Resposta: CERTO

Comentário: Na ação pública condicionada, a representação ou requisição é condição de procedibilidade. Sem ela, o MP não pode oferecer denúncia, ainda que tenha provas.

2. A ação penal privada subsidiária da pública é cabível quando o ofendido discorda do arquivamento do inquérito policial requerido pelo Ministério Público.

Resposta: ERRADO

Comentário: A subsidiária da pública cabe quando o MP NÃO OFERECE DENÚNCIA no prazo legal (inércia). Se o MP pede arquivamento (age), não cabe subsidiária.

3. O prazo para oferecimento da queixa-crime é de 6 meses, contados do dia em que o ofendido souber quem é o autor do crime.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 38 CPP: o ofendido tem 6 meses para oferecer queixa, contados do conhecimento da autoria. É prazo decadencial, não se suspende nem se interrompe.

4. O Ministério Público pode desistir da ação penal pública a qualquer tempo, desde que haja concordância do acusado.

Resposta: ERRADO

Comentário: Vigora o princípio da INDISPONIBILIDADE: uma vez iniciada a ação pública, o MP não pode desistir. Pode pedir absolvição, mas não pode desistir da ação.

5. O prazo para o Ministério Público oferecer denúncia é de 5 dias, estando o réu preso, e de 15 dias, estando solto.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 46 CPP: réu preso = 5 dias; réu solto = 15 dias. O prazo conta da data em que o MP recebe os autos do inquérito.

& Competência

RESUMO

Competência é a delimitação do poder jurisdicional de cada órgão. Critérios: em razão da matéria (natureza do crime), em razão do lugar (local do crime), em razão da pessoa (prerrogativa de função), funcional (fase do processo).

Competência pelo lugar (art. 70 CPP): regra é o lugar onde se consumou a infração (teoria do resultado). Nos crimes tentados, onde praticado o último ato de execução. Nos crimes permanentes, qualquer local onde perdurou a permanência.

Competência por prerrogativa de função: determinadas autoridades são julgadas por tribunais específicos. Exemplos: Presidente pelo STF, deputados estaduais pelo TJ, prefeitos pelo TJ (crime estadual) ou TRF (crime federal).

Competência da Justiça Federal (art. 109 CF): crimes políticos, crimes contra bens/serviços/interesse da União, tráfico internacional, crimes a bordo de navios/aeronaves, crimes contra organização do trabalho, crimes com conexão internacional.

Conexão e continência: critérios para reunir processos em um único juízo. Conexão: crimes ligados por circunstâncias. Continência: um crime contém outro (ex: concurso formal). Prevalência: júri > especial > comum > federal > estadual.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Esquecer que a regra do CPP é o local da consumação (teoria do resultado)
- Confundir competência absoluta (não prorroga) com relativa (prorroga)
- Não saber a ordem de prevalência: júri > especial > comum > federal > estadual
- Achar que todo crime praticado por funcionário federal vai para Justiça Federal - só se em razão da função

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 70 CPP: a regra é o local da consumação (teoria do resultado). Na tentativa, é o local do último ato de execução. Exceções existem para crimes plurilocais.

2. A competência em razão da matéria e em razão da pessoa pode ser prorrogada, caso não seja arguida tempestivamente pelo réu.

Resposta: ERRADO

Comentário: A competência em razão da matéria e pessoa é ABSOLUTA, não pode ser prorrogada. A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e gera nulidade absoluta.

3. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 109, IV, CF: é competência da Justiça Federal. O interesse da União deve ser direto e específico, não genérico.

4. Havendo conexão entre crime da competência do Tribunal do Júri e crime da competência do juiz singular, a competência será do juiz singular para ambos.

Resposta: ERRADO

Comentário: A competência do Tribunal do Júri PREVALECE sobre a do juiz singular. Crimes conexos a crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Júri.

5. A competência territorial é relativa e pode ser prorrogada se a exceção não for oposta no prazo legal.

Resposta: CERTO

Comentário: A competência territorial é relativa (art. 108 CPP). Se o réu não arguir incompetência no prazo (exceção), haverá prorrogação e o juízo se tornará competente.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

2 assuntos prioritários

& Lei de Drogas (11.343/06)

RESUMO

A Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Droga é qualquer substância que cause dependência, especificada em lei ou listada pelo Poder Executivo (Portaria ANVISA).

Art. 28 (usuário): adquirir, guardar ou portar drogas para consumo pessoal. NÃO há pena privativa de liberdade. Penas: advertência, prestação de serviços comunitários, medida educativa. É crime, não mera infração.

Art. 33 (tráfico): importar, exportar, preparar, produzir, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, prescrever, ministrar, entregar ou fornecer drogas. Pena: 5 a 15 anos + multa. Crime hediondo equiparado.

Art. 33, §4º (tráfico privilegiado): se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3. O STF decidiu que NÃO é hediondo.

Art. 35 (associação para o tráfico): associarem-se 2 ou mais pessoas para a prática do tráfico. Pena: 3 a 10 anos. É crime autônomo permanente, diferente do concurso eventual de pessoas.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que porte de droga para consumo foi descriminalizado - continua sendo crime (sem prisão)
- Confundir associação para o tráfico (art. 35 - permanente) com concurso de pessoas (eventual)
- Esquecer que o tráfico privilegiado NÃO é mais considerado hediondo (STF 2016)
- Pensar que há quantidade fixa para distinguir usuário de traficante - não há

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O porte de drogas para consumo pessoal foi descriminalizado pela Lei 11.343/06, constituindo mera infração administrativa.

Resposta: ERRADO

Comentário: O porte para consumo pessoal (art. 28) continua sendo CRIME, porém sem pena privativa de liberdade. Aplica-se advertência, prestação de serviços ou medida educativa.

2. O crime de tráfico de drogas é considerado crime hediondo equiparado, sendo insuscetível de anistia, graça, indulto e liberdade provisória.

Resposta: ERRADO

Comentário: O tráfico é hediondo equiparado, insuscetível de anistia, graça e indulto. Porém, a liberdade provisória é possível (o STF declarou inconstitucional a vedação absoluta).

3. Para distinguir o usuário do traficante, a lei estabelece quantidade específica de droga como critério objetivo.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 28, §2º: não há quantidade fixa. O juiz analisa natureza e quantidade da droga, local, circunstâncias, conduta e antecedentes. É avaliação caso a caso.

4. O tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, é considerado crime hediondo equiparado.

Resposta: ERRADO

Comentário: O STF decidiu (HC 118.533/2016) que o tráfico privilegiado NÃO é crime hediondo. A causa de diminuição afasta a natureza hedionda.

5. O crime de associação para o tráfico se consuma quando duas ou mais pessoas se associam de forma estável e permanente para praticar o tráfico de drogas.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 35: a associação exige estabilidade e permanência, diferente do concurso eventual de pessoas. É crime autônomo que se consuma com a associação, independentemente de tráfico efetivo.

& Estatuto do Desarmamento (10.826/03)

RESUMO

O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo. SINARM (Sistema Nacional de Armas) registra as armas. A Polícia Federal e Forças Armadas controlam o sistema.

Posse de arma de fogo (art. 12): ter arma de fogo de uso permitido em residência ou local de trabalho sem registro. Pena: 1 a 3 anos e multa. Permite substituição por restritivas de direitos.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14): portar, deter, adquirir, fornecer, transportar arma de fogo de uso permitido, sem autorização. Pena: 2 a 4 anos e multa. É mais grave que a posse.

Porte ilegal de arma de uso restrito ou proibido (art. 16): inclui armas de uso restrito, acessório ou munição de uso restrito, arma com numeração raspada. Pena: 3 a 6 anos e multa. Crime equiparado a hediondo.

Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17): pena de 6 a 12 anos e multa. Crime equiparado a hediondo. Tráfico internacional de arma (art. 18): pena de 8 a 16 anos e multa. Também equiparado a hediondo.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir posse (na residência/trabalho) com porte (fora desses locais)
- Esquecer que arma com numeração raspada é tratada como uso restrito (art. 16)
- Não saber que porte de uso restrito, comércio e tráfico são equiparados a hediondos
- Achar que o disparo de arma de fogo é simples contravenção - é crime (art. 15)

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido consiste em manter a arma dentro da residência ou local de trabalho, sem a devida autorização.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 12: é a posse irregular - arma de uso permitido em residência ou trabalho, sem registro. Se a arma for portada fora desses locais, é porte (art. 14), mais grave.

2. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime equiparado a hediondo.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 16, parágrafo único: o porte de uso restrito, assim como o comércio ilegal (art. 17) e tráfico internacional (art. 18), são equiparados a hediondos.

3. A arma de fogo com numeração ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado é equiparada a arma de uso permitido.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 16, parágrafo único, IV: arma com numeração raspada é equiparada a arma de USO RESTRITO, aplicando-se a pena mais grave (3 a 6 anos).

4. O disparo de arma de fogo em via pública, desde que sem intenção de atingir alguém, é considerado mera contravenção penal.

Resposta: ERRADO

Comentário: Art. 15: disparo de arma de fogo em lugar habitado ou via pública é CRIME com pena de 2 a 4 anos, não contravenção. Só não se aplica se houver crime mais grave.

5. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Resposta: CERTO

Comentário: A pena do art. 12 é de 1 a 3 anos. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (pena até 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, etc.), cabe substituição.

DIREITOS HUMANOS

2 assuntos prioritários

& Declaração Universal dos Direitos Humanos

RESUMO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi aprovada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Não é um tratado vinculante, mas uma declaração de princípios que influenciou constituições e tratados posteriores.

O preâmbulo reconhece a dignidade inerente e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

Artigos 1º e 2º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.

Direitos civis e políticos (art. 3º a 21): vida, liberdade, segurança, proibição de tortura e escravidão, presunção de inocência, liberdade de expressão, reunião, associação, participação política.

Direitos econômicos, sociais e culturais (art. 22 a 27): seguridade social, trabalho, repouso, nível de vida adequado, saúde, educação, participação na vida cultural, proteção à propriedade intelectual.

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Achar que a DUDH é um tratado obrigatório - é uma declaração de princípios
- Confundir a DUDH com a Constituição de algum país - é documento internacional
- Esquecer que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes
- Não saber que a DUDH foi proclamada em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado internacional que vincula juridicamente todos os Estados membros da ONU.

Resposta: ERRADO

Comentário: A DUDH NÃO é um tratado vinculante. É uma declaração de princípios (resolução da Assembleia Geral da ONU). Porém, muitos de seus princípios são considerados direito costumeiro internacional.

2. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 1º da DUDH: 'Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos'. É o princípio fundamental que embasa todo o documento.

3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela ONU em 1948, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial.

Resposta: CERTO

Comentário: A DUDH foi aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral da ONU, como resposta às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

4. A DUDH reconhece apenas direitos civis e políticos, não abrangendo direitos econômicos, sociais e culturais.

Resposta: ERRADO

Comentário: A DUDH abrange AMBAS as categorias: direitos civis e políticos (art. 3º a 21) E direitos econômicos, sociais e culturais (art. 22 a 27). É documento abrangente.

5. A dignidade inerente de todos os membros da família humana é reconhecida no preâmbulo da DUDH como fundamento da liberdade, da justiça e da paz.

Resposta: CERTO

Comentário: O preâmbulo da DUDH expressamente reconhece que a dignidade inerente e os direitos iguais e inalienáveis são o fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo.

& Convenções Internacionais de Direitos Humanos

RESUMO

O sistema internacional de direitos humanos compreende o sistema global (ONU) e sistemas regionais. O Brasil integra o sistema interamericano (OEA), além do sistema global.

Principais tratados globais: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), Convenção contra a Tortura, Convenção sobre Direitos da Criança.

Sistema Interamericano: Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, 1969). Órgãos: Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana em 1998. Decisões da Corte são vinculantes para o Brasil. Já foi condenado em casos como Ximenes Lopes e Guerrilha do Araguaia.

Tratados de direitos humanos aprovados por 3/5 em dois turnos em cada Casa do Congresso têm status de emenda constitucional (art. 5º, §3º, CF). Os demais têm status supralegal (acima das leis, abaixo da CF).

& PEGADINHAS COMUNS EM PROVAS:

- Confundir Comissão (analisa denúncias, emite recomendações) com Corte Interamericana (julga casos)
- Achar que todas as convenções têm status de emenda constitucional - exige procedimento especial
- Esquecer que tratados de DH têm status supralegal mesmo sem o rito do §3º
- Não saber que o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana

QUESTÕES CERTO OU ERRADO

1. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, foi ratificada pelo Brasil e faz parte do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos.

Resposta: CERTO

Comentário: O Brasil ratificou o Pacto de San José em 1992 e reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana em 1998. É o principal tratado do sistema interamericano.

2. Os tratados de direitos humanos, quando aprovados pelo Congresso Nacional pelo procedimento comum, têm hierarquia de lei ordinária no ordenamento brasileiro.

Resposta: ERRADO

Comentário: Segundo o STF, tratados de DH aprovados pelo rito comum têm status SUPRALEGAL (acima das leis, abaixo da CF). Só têm status de EC se aprovados pelo rito do art. 5º, §3º.

3. O Brasil reconhece a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, podendo ser responsabilizado internacionalmente por violações de direitos humanos.

Resposta: CERTO

Comentário: O Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana em 1998. Já foi condenado em casos como Ximenes Lopes (tortura em hospital psiquiátrico) e Guerrilha do Araguaia.

4. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o órgão judicial do sistema interamericano, com competência para julgar e condenar Estados.

Resposta: ERRADO

Comentário: A Comissão é órgão QUASE-JUDICIAL: recebe denúncias, investiga, emite recomendações. O órgão JUDICIAL é a Corte Interamericana, que julga casos e emite sentenças vinculantes.

5. Os tratados de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos dos votos, equivalem a emendas constitucionais.

Resposta: CERTO

Comentário: Art. 5º, §3º, CF: tratados de DH aprovados por 3/5 em dois turnos em cada Casa têm equivalência de emenda constitucional. Exemplo: Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

GABARITO CONSOLIDADO

Língua Portuguesa

Q1	Interpretação de Textos	ERRADO
Q2	Interpretação de Textos	CERTO
Q3	Interpretação de Textos	ERRADO
Q4	Interpretação de Textos	CERTO
Q5	Interpretação de Textos	ERRADO
Q1	Coesão e Coerência	ERRADO
Q2	Coesão e Coerência	CERTO
Q3	Coesão e Coerência	CERTO
Q4	Coesão e Coerência	ERRADO
Q5	Coesão e Coerência	CERTO
Q1	Sintaxe (Orações e Períodos)	CERTO
Q2	Sintaxe (Orações e Períodos)	ERRADO
Q3	Sintaxe (Orações e Períodos)	CERTO
Q4	Sintaxe (Orações e Períodos)	CERTO
Q5	Sintaxe (Orações e Períodos)	ERRADO
Q1	Concordância Verbal e Nominal	CERTO
Q2	Concordância Verbal e Nominal	ERRADO
Q3	Concordância Verbal e Nominal	CERTO
Q4	Concordância Verbal e Nominal	ERRADO
Q5	Concordância Verbal e Nominal	ERRADO
Q1	Regência Verbal e Nominal	CERTO
Q2	Regência Verbal e Nominal	ERRADO
Q3	Regência Verbal e Nominal	CERTO
Q4	Regência Verbal e Nominal	ERRADO
Q5	Regência Verbal e Nominal	CERTO
Q1	Pontuação	ERRADO
Q2	Pontuação	CERTO
Q3	Pontuação	CERTO
Q4	Pontuação	ERRADO
Q5	Pontuação	CERTO

Raciocínio Lógico

Q1	Proposições Lógicas	ERRADO
Q2	Proposições Lógicas	CERTO
Q3	Proposições Lógicas	CERTO
Q4	Proposições Lógicas	CERTO
Q5	Proposições Lógicas	CERTO
Q1	Equivalências e Negações	CERTO
Q2	Equivalências e Negações	ERRADO
Q3	Equivalências e Negações	CERTO
Q4	Equivalências e Negações	ERRADO
Q5	Equivalências e Negações	CERTO

Q1	Tabelas-Verdade	CERTO
Q2	Tabelas-Verdade	CERTO
Q3	Tabelas-Verdade	ERRADO
Q4	Tabelas-Verdade	CERTO
Q5	Tabelas-Verdade	ERRADO
Q1	Argumentação Lógica	ERRADO
Q2	Argumentação Lógica	CERTO
Q3	Argumentação Lógica	CERTO
Q4	Argumentação Lógica	ERRADO
Q5	Argumentação Lógica	CERTO
Q1	Sequências e Padrões	CERTO
Q2	Sequências e Padrões	ERRADO
Q3	Sequências e Padrões	CERTO
Q4	Sequências e Padrões	CERTO
Q5	Sequências e Padrões	CERTO

Informática

Q1	Segurança da Informação	ERRADO
Q2	Segurança da Informação	CERTO
Q3	Segurança da Informação	ERRADO
Q4	Segurança da Informação	CERTO
Q5	Segurança da Informação	ERRADO
Q1	Redes de Computadores	CERTO
Q2	Redes de Computadores	ERRADO
Q3	Redes de Computadores	CERTO
Q4	Redes de Computadores	CERTO
Q5	Redes de Computadores	ERRADO
Q1	Sistemas Operacionais	ERRADO
Q2	Sistemas Operacionais	CERTO
Q3	Sistemas Operacionais	CERTO
Q4	Sistemas Operacionais	ERRADO
Q5	Sistemas Operacionais	ERRADO
Q1	Navegadores e Internet	ERRADO
Q2	Navegadores e Internet	CERTO
Q3	Navegadores e Internet	CERTO
Q4	Navegadores e Internet	ERRADO
Q5	Navegadores e Internet	CERTO

Física

Q1	Cinemática (MRU e MRUV)	CERTO
Q2	Cinemática (MRU e MRUV)	CERTO
Q3	Cinemática (MRU e MRUV)	ERRADO
Q4	Cinemática (MRU e MRUV)	CERTO
Q5	Cinemática (MRU e MRUV)	CERTO
Q1	Dinâmica e Leis de Newton	CERTO
Q2	Dinâmica e Leis de Newton	ERRADO
Q3	Dinâmica e Leis de Newton	ERRADO
Q4	Dinâmica e Leis de Newton	ERRADO
Q5	Dinâmica e Leis de Newton	CERTO
Q1	Trabalho e Energia	CERTO

Q2	Trabalho e Energia	ERRADO
Q3	Trabalho e Energia	CERTO
Q4	Trabalho e Energia	ERRADO
Q5	Trabalho e Energia	CERTO

Ética e Cidadania

Q1	Ética no Serviço Público	CERTO
Q2	Ética no Serviço Público	ERRADO
Q3	Ética no Serviço Público	CERTO
Q4	Ética no Serviço Público	CERTO
Q5	Ética no Serviço Público	ERRADO
Q1	Decreto 1.171/94 (Código de Ética)	ERRADO
Q2	Decreto 1.171/94 (Código de Ética)	CERTO
Q3	Decreto 1.171/94 (Código de Ética)	ERRADO
Q4	Decreto 1.171/94 (Código de Ética)	CERTO
Q5	Decreto 1.171/94 (Código de Ética)	ERRADO
Q1	Lei 8.112/90 (Regime Jurídico)	ERRADO
Q2	Lei 8.112/90 (Regime Jurídico)	CERTO
Q3	Lei 8.112/90 (Regime Jurídico)	ERRADO
Q4	Lei 8.112/90 (Regime Jurídico)	CERTO
Q5	Lei 8.112/90 (Regime Jurídico)	CERTO
Q1	Princípios da Administração Pública	ERRADO
Q2	Princípios da Administração Pública	CERTO
Q3	Princípios da Administração Pública	CERTO
Q4	Princípios da Administração Pública	ERRADO
Q5	Princípios da Administração Pública	ERRADO

Língua Estrangeira

Q1	Interpretação de Textos em Inglês/E...	CERTO
Q2	Interpretação de Textos em Inglês/E...	ERRADO
Q3	Interpretação de Textos em Inglês/E...	CERTO
Q4	Interpretação de Textos em Inglês/E...	ERRADO
Q5	Interpretação de Textos em Inglês/E...	CERTO
Q1	Vocabulário Técnico	CERTO
Q2	Vocabulário Técnico	ERRADO
Q3	Vocabulário Técnico	CERTO
Q4	Vocabulário Técnico	ERRADO
Q5	Vocabulário Técnico	CERTO

Legislação de Trânsito

Q1	Infrações administrativas no CTB (a...	CERTO
Q2	Infrações administrativas no CTB (a...	ERRADO
Q3	Infrações administrativas no CTB (a...	CERTO
Q4	Infrações administrativas no CTB (a...	ERRADO
Q5	Infrações administrativas no CTB (a...	CERTO
Q1	Normas gerais de circulação e condu...	CERTO
Q2	Normas gerais de circulação e condu...	ERRADO
Q3	Normas gerais de circulação e condu...	CERTO
Q4	Normas gerais de circulação e condu...	ERRADO
Q5	Normas gerais de circulação e condu...	CERTO

Q1	Sistema Nacional de Trânsito (art. ...	CERTO
Q2	Sistema Nacional de Trânsito (art. ...	ERRADO
Q3	Sistema Nacional de Trânsito (art. ...	CERTO
Q4	Sistema Nacional de Trânsito (art. ...	ERRADO
Q5	Sistema Nacional de Trânsito (art. ...	CERTO
Q1	Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312...	CERTO
Q2	Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312...	ERRADO
Q3	Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312...	CERTO
Q4	Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312...	ERRADO
Q5	Crimes de Trânsito (art. 291 ao 312...	CERTO

Direito Administrativo

Q1	Atos Administrativos	ERRADO
Q2	Atos Administrativos	CERTO
Q3	Atos Administrativos	ERRADO
Q4	Atos Administrativos	CERTO
Q5	Atos Administrativos	ERRADO
Q1	Poderes Administrativos	ERRADO
Q2	Poderes Administrativos	CERTO
Q3	Poderes Administrativos	ERRADO
Q4	Poderes Administrativos	CERTO
Q5	Poderes Administrativos	ERRADO
Q1	Responsabilidade Civil do Estado	CERTO
Q2	Responsabilidade Civil do Estado	CERTO
Q3	Responsabilidade Civil do Estado	ERRADO
Q4	Responsabilidade Civil do Estado	CERTO
Q5	Responsabilidade Civil do Estado	ERRADO

Direito Constitucional

Q1	Direitos e Garantias Fundamentais	ERRADO
Q2	Direitos e Garantias Fundamentais	CERTO
Q3	Direitos e Garantias Fundamentais	ERRADO
Q4	Direitos e Garantias Fundamentais	CERTO
Q5	Direitos e Garantias Fundamentais	ERRADO
Q1	Organização do Estado	ERRADO
Q2	Organização do Estado	CERTO
Q3	Organização do Estado	ERRADO
Q4	Organização do Estado	CERTO
Q5	Organização do Estado	CERTO
Q1	Segurança Pública (Art. 144)	ERRADO
Q2	Segurança Pública (Art. 144)	CERTO
Q3	Segurança Pública (Art. 144)	ERRADO
Q4	Segurança Pública (Art. 144)	CERTO
Q5	Segurança Pública (Art. 144)	ERRADO
Q1	Poder Executivo	CERTO
Q2	Poder Executivo	ERRADO
Q3	Poder Executivo	ERRADO
Q4	Poder Executivo	CERTO
Q5	Poder Executivo	ERRADO
Q1	Poder Legislativo	CERTO

Q2	Poder Legislativo	ERRADO
Q3	Poder Legislativo	CERTO
Q4	Poder Legislativo	CERTO
Q5	Poder Legislativo	ERRADO
Q1	Poder Judiciário	CERTO
Q2	Poder Judiciário	ERRADO
Q3	Poder Judiciário	CERTO
Q4	Poder Judiciário	ERRADO
Q5	Poder Judiciário	CERTO
Q1	Princípios Fundamentais	ERRADO
Q2	Princípios Fundamentais	CERTO
Q3	Princípios Fundamentais	CERTO
Q4	Princípios Fundamentais	ERRADO
Q5	Princípios Fundamentais	CERTO

Direito Penal

Q1	Crimes Contra a Pessoa	ERRADO
Q2	Crimes Contra a Pessoa	CERTO
Q3	Crimes Contra a Pessoa	CERTO
Q4	Crimes Contra a Pessoa	ERRADO
Q5	Crimes Contra a Pessoa	CERTO
Q1	Crimes Contra o Patrimônio	CERTO
Q2	Crimes Contra o Patrimônio	ERRADO
Q3	Crimes Contra o Patrimônio	CERTO
Q4	Crimes Contra o Patrimônio	ERRADO
Q5	Crimes Contra o Patrimônio	CERTO
Q1	Crimes Contra a Administração Públi...	ERRADO
Q2	Crimes Contra a Administração Públi...	CERTO
Q3	Crimes Contra a Administração Públi...	ERRADO
Q4	Crimes Contra a Administração Públi...	CERTO
Q5	Crimes Contra a Administração Públi...	ERRADO
Q1	Teoria do Crime	ERRADO
Q2	Teoria do Crime	CERTO
Q3	Teoria do Crime	ERRADO
Q4	Teoria do Crime	CERTO
Q5	Teoria do Crime	CERTO
Q1	Aplicação da Lei Penal	ERRADO
Q2	Aplicação da Lei Penal	CERTO
Q3	Aplicação da Lei Penal	ERRADO
Q4	Aplicação da Lei Penal	CERTO
Q5	Aplicação da Lei Penal	ERRADO
Q1	Imputabilidade Penal	ERRADO
Q2	Imputabilidade Penal	CERTO
Q3	Imputabilidade Penal	ERRADO
Q4	Imputabilidade Penal	ERRADO
Q5	Imputabilidade Penal	CERTO
Q1	Concurso de Pessoas	ERRADO
Q2	Concurso de Pessoas	CERTO
Q3	Concurso de Pessoas	ERRADO
Q4	Concurso de Pessoas	CERTO

Direito Processual Penal

Q1	Prisão em Flagrante	CERTO
Q2	Prisão em Flagrante	CERTO
Q3	Prisão em Flagrante	ERRADO
Q4	Prisão em Flagrante	CERTO
Q5	Prisão em Flagrante	ERRADO
Q1	Prisão Preventiva e Temporária	ERRADO
Q2	Prisão Preventiva e Temporária	ERRADO
Q3	Prisão Preventiva e Temporária	CERTO
Q4	Prisão Preventiva e Temporária	CERTO
Q5	Prisão Preventiva e Temporária	ERRADO
Q1	Inquérito Policial	ERRADO
Q2	Inquérito Policial	ERRADO
Q3	Inquérito Policial	CERTO
Q4	Inquérito Policial	CERTO
Q5	Inquérito Policial	ERRADO
Q1	Provas	CERTO
Q2	Provas	CERTO
Q3	Provas	CERTO
Q4	Provas	ERRADO
Q5	Provas	ERRADO
Q1	Ação Penal	CERTO
Q2	Ação Penal	ERRADO
Q3	Ação Penal	CERTO
Q4	Ação Penal	ERRADO
Q5	Ação Penal	CERTO
Q1	Competência	CERTO
Q2	Competência	ERRADO
Q3	Competência	CERTO
Q4	Competência	ERRADO
Q5	Competência	CERTO

Legislação Especial

Q1	Lei de Drogas (11.343/06)	ERRADO
Q2	Lei de Drogas (11.343/06)	ERRADO
Q3	Lei de Drogas (11.343/06)	ERRADO
Q4	Lei de Drogas (11.343/06)	ERRADO
Q5	Lei de Drogas (11.343/06)	CERTO
Q1	Estatuto do Desarmamento (10.826/03...	CERTO
Q2	Estatuto do Desarmamento (10.826/03...	CERTO
Q3	Estatuto do Desarmamento (10.826/03...	ERRADO
Q4	Estatuto do Desarmamento (10.826/03...	ERRADO
Q5	Estatuto do Desarmamento (10.826/03...	CERTO

Direitos Humanos

Q1	Declaração Universal dos Direitos H...	ERRADO
Q2	Declaração Universal dos Direitos H...	CERTO
Q3	Declaração Universal dos Direitos H...	CERTO

Q4	Declaração Universal dos Direitos H...	ERRADO
Q5	Declaração Universal dos Direitos H...	CERTO
Q1	Convenções Internacionais de Direit...	CERTO
Q2	Convenções Internacionais de Direit...	ERRADO
Q3	Convenções Internacionais de Direit...	CERTO
Q4	Convenções Internacionais de Direit...	ERRADO
Q5	Convenções Internacionais de Direit...	CERTO

Elite PRF

Fábio Silva

Método OVOS DE OURO

5.223+ alunos aprovados

Bons estudos e boa prova!